

Esta ley estará vigente hasta el 20 de mayo de 2026.

Consulte las [Tablas de Cambios Legislativos](#) para conocer el historial legislativo de esta Ley, incluidos los cambios que no estén en vigor.

LEY DE ARRENDAMIENTO RESIDENCIAL

[SBC 2002] CAPÍTULO 78

Aprobado el 26 de noviembre de 2002.

Contenido

Parte 1 — Disposiciones introductorias

División 1 — General

- 1 Definiciones
- 2 A qué se aplica esta Ley
- 3 La ley se aplica a los contratos de arrendamiento con un menor de edad.
- 4 A qué no se aplica esta Ley
- 5 Esta ley no puede ser eludida
- 5.1 Aplicación de *la Ley de Tribunales Administrativos*
- 6 Hacer cumplir los derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos.
- 7 Responsabilidad por incumplimiento de esta Ley o de un contrato de arrendamiento.

División 2 — Administración de esta Ley

- 8 Nombramiento del director
- 9 Facultades y deberes del director
- 9.1 Facultad del director para delegar en contratistas
- 10 El director puede aprobar los formularios
- 11 El director y el personal no deben ser obligados en procedimientos civiles.

Parte 2 — Arrendamientos residenciales — Derechos y obligaciones

División 1 — Creación de un contrato de arrendamiento

- 12 Los contratos de arrendamiento incluyen los términos estándar.
- 13 Requisitos para los contratos de arrendamiento
- 14 [Modificaciones al contrato de arrendamiento](#)
- 15 Prohibidas las tarifas de solicitud y procesamiento.
- 16 Inicio de los derechos y obligaciones en virtud del contrato de arrendamiento.

Sección 2 — Otras cláusulas específicas en un contrato de arrendamiento

- 17 El propietario puede exigir un depósito de seguridad.
- 18 Condiciones relativas a las mascotas y a los depósitos por daños causados por las mascotas.
- 19 Límites en el monto de los depósitos
- 20 Prohibiciones del propietario con respecto a los depósitos
- 21 Prohibición del inquilino respecto a los depósitos
- 21.1 Cannabis

22 Plazo de aceleración prohibido

22.1 Restricción a la variación del alquiler en función del número de ocupantes.

División 3 — Al inicio de un contrato de arrendamiento

23 Inspección de estado: inicio del contrato de alquiler o nueva mascota

24 Consecuencias para el inquilino y el propietario si no se cumplen los requisitos del informe.

25 Cambio de cerraduras para nuevos inquilinos

División 4 — Durante un arrendamiento

26 Normas sobre el pago y el impago del alquiler

27 Terminar o restringir servicios o instalaciones

28 Protección del derecho del inquilino al disfrute pacífico.

29 Se restringe el derecho del propietario a entrar en la vivienda alquilada.

30 Se protege el derecho de acceso del inquilino.

31 Prohibiciones de realizar cambios en las cerraduras y otros accesos.

32 Obligaciones del propietario y del inquilino de reparar y mantener

33 Reparaciones de emergencia

34 Cesión y subarriendo

División 5 — Al finalizar un contrato de arrendamiento

35 Inspección del estado: fin del contrato de arrendamiento

36 Consecuencias para el inquilino y el propietario si no se cumplen los requisitos del informe.

37 Abandonar la vivienda alquilada al finalizar el contrato de arrendamiento.

38 Devolución del depósito de seguridad y del depósito por daños causados por mascotas.

38.1 Orden de devolución del depósito de seguridad y del depósito por daños causados por mascotas.

39 El propietario podrá retener el depósito si no se proporciona una dirección postal.

Parte 3 — ¿Qué aumentos de alquiler están permitidos?

40 Significado de "aumento del alquiler"

41 Aumento de los alquileres

42 Plazos y avisos de los aumentos de alquiler

43 Monto del aumento del alquiler

43.1 El aviso de aumento de alquiler no tiene efecto

Parte 4: Cómo finalizar un contrato de arrendamiento

División 1 — Finalización de un contrato de arrendamiento

44 Cómo termina un contrato de arrendamiento

44.1 Prohibición del arrendador respecto a la finalización de los contratos de arrendamiento

45 Aviso del inquilino

45.1 Aviso para el inquilino: violencia familiar o cuidados a largo plazo

45.2 Confirmación de elegibilidad

45.3 Rescisión por parte de uno de un grupo de inquilinos.

46 Aviso del propietario: falta de pago del alquiler.

47 Aviso del arrendador: causa

48 Aviso del arrendador: fin de la relación laboral con el arrendador.

49 Aviso del arrendador: uso de la propiedad por parte del arrendador

49.1 Aviso del propietario: el inquilino deja de cumplir los requisitos para alquilar la vivienda.

49.2 Órdenes del director: renovaciones o reparaciones

50 El inquilino podrá rescindir el contrato de arrendamiento anticipadamente tras recibir un aviso en determinadas secciones.

51 Indemnización del inquilino: aviso de la sección 49

51.1 Compensación al inquilino: obligación de desalojar

51.2 Derecho de tanteo

51.3 Indemnización al inquilino: no existe derecho de tanteo.

51.4 Indemnización del inquilino: orden de la sección 49.2

52 Forma y contenido del aviso de finalización del contrato de arrendamiento

53 Las fechas de vigencia incorrectas se modificaron automáticamente.

Sección 1.1 — Procedimientos para la terminación de ciertos arrendamientos

53.1 Se generaron avisos para la finalización de ciertos contratos de arrendamiento.

División 2 — Orden de posesión de la unidad de alquiler

54 Orden de posesión para el inquilino

55 Orden de posesión a favor del arrendador

56 Solicitud de orden para la finalización anticipada del contrato de arrendamiento

56.1 Orden de posesión: arrendamiento frustrado

57 ¿Qué sucede si un inquilino no se marcha al finalizar el contrato de arrendamiento?

Parte 4.1

57.1- Derogado

57.61

Parte 5 — Resolución de disputas

División 1 — Procedimientos de resolución de disputas

57.7 Servicios de resolución de disputas

58 Resolución de disputas

59 Inicio de los procedimientos

60 Último momento para presentar una solicitud de resolución de disputas

61 Notificación de procedimiento de resolución de disputas

62 Autoridad del director en materia de procedimientos de resolución de controversias

63 Oportunidad para resolver la disputa

64 Procedimientos de resolución de disputas en general

64.1 Proceso de liquidación facilitado

64.2 Decisión u orden si las partes resuelven la disputa por acuerdo.

65 Órdenes del director: incumplimiento de la ley, reglamentos o contrato de arrendamiento.

66 Órdenes del director: modificación de los plazos

67 Órdenes del director: indemnización por daños o pérdidas

68 Órdenes del director: notificación de finalización del contrato de arrendamiento.

69 Órdenes del director: aumento de alquileres

70 Órdenes del director: derecho del propietario a entrar en la vivienda alquilada

71 Órdenes del director: entrega y notificación de documentos

72 Órdenes del director: honorarios y órdenes monetarias

73 El director puede exigir que las disputas se resuelvan de forma conjunta.

74 Cómo pueden llevarse a cabo los procedimientos de resolución de disputas

75 Las reglas de la prueba no se aplican

76 El director podrá exigir a las personas que asistan y presenten registros.

77 Decisión del director

78 Corrección o aclaración de decisiones u órdenes

División 1.1

78.1 Renumerado

División 2 — Revisión de decisiones y órdenes

79 Revisión de la decisión u orden del director

80 Plazo límite para solicitar una revisión

81 Decisión sobre la solicitud de revisión

82 Revisión de la decisión u orden del director

83 Derogado

División 3 — Cumplimiento de las órdenes del director

84 Las órdenes del director pueden presentarse ante la Corte Suprema.

84.1 Jurisdicción exclusiva del director

85 Ciertas órdenes del director pueden presentarse ante el Tribunal Provincial.

División 4

86 Derogado

86.1- Derogado

86.3

87 Derogado

Parte 5.1 — Sanciones administrativas

87.01 Investigación y sanciones administrativas

87.1 Investigaciones

87.2 Producción de discos

87.3 Sanciones administrativas

87.4 Importe de la sanción

87.5 Notificación de sanción administrativa

87.6 Decisión del director

87.7 Corrección o aclaración de decisiones u órdenes

87.8 Revisión de la sanción administrativa

87.9 Recuperación de sanciones administrativas

Parte 6 — Asuntos generales

División 1 — Cómo entregar o presentar registros

88 Cómo entregar o notificar documentos en general

89 Reglas especiales para ciertos registros

90 Cuando se considera que los registros han sido recibidos

División 2 — Aplicación de otras leyes

91 Se aplica el derecho consuetudinario.

92 *Ley de Contratos Frustrados*

93 Las obligaciones se transmiten con la transferencia o cesión de la tierra.

94 Procedimientos judiciales que afectan a los inquilinos

División 2.1

94.1 Renumerado

94.11 Derogado

94.2 Renumerado

94.21 Renumerado

94.3 Renumerado

94.31 Renumerado

División 3 — Delitos, Sanciones y Reglamentos

95 Delitos y sanciones

96 Plazo de prescripción para el enjuiciamiento de delitos

96.1 Derogado

97 Poder para dictar reglamentos

Parte 7 — Disposiciones transitorias y consecuenciales

98 Significado de "Ley anterior"

99 Derogado

100 Transitorio: inicio de la condición de arrendamiento

101-102 Derogado

103 Transicional: depósitos de seguridad

104 Reglamentos transitorios

104.1 Derogado

104.2 Derogado

104.3 Transición: contratos de arrendamiento de duración determinada

105-116 Gastado

117 Comienzo

Parte 1 — Disposiciones introductorias**División 1 — General****Definiciones****1** En esta Ley:

"Solicitud de resolución de controversias" significa una solicitud al director de conformidad con el artículo 58 (1) *[determinación de controversias]*;

"formulario aprobado" significa el formulario aprobado por el director de conformidad con el artículo 10 (1) *[el director puede aprobar formularios]* para los fines del artículo en el que aparece;

"Sitio web autorizado" significa un sitio web que es mantenido por el director o autorizado por el director para ser utilizado para los fines de esta Ley;

" persona autorizada ", en relación con un inquilino o la unidad de alquiler del inquilino, significa

- (a) el propietario,
- (b) otro inquilino u ocupante de la propiedad residencial donde se encuentra la unidad de alquiler,
- (c) una persona autorizada en la propiedad residencial donde se encuentra la unidad de alquiler por el propietario o por un inquilino u otro ocupante de otra unidad de alquiler en la propiedad residencial, o

(d) otra persona que se encuentre, con autorización legal, en la propiedad residencial donde se ubica la unidad de alquiler;

"Área común" significa cualquier parte de una propiedad residencial cuyo uso sea compartido por inquilinos, o por un propietario y uno o más inquilinos;

"director" significa el director designado conforme al artículo 8 [*designación de director*] y, en relación con un poder, deber o función del director otorgado a un empleado al que se refiere el artículo 9 (2) o delegado a una persona retenida conforme a ese artículo, incluye a ese empleado o persona;

"Procedimientos de resolución de disputas" significa procedimientos iniciados mediante la presentación de una solicitud de resolución de disputas conforme al artículo 58 (1);

"Proceso de resolución de disputas" significa un proceso, que incluye, sin limitación, un proceso de acuerdo facilitado y una audiencia conforme a la Parte 5 [*Resolución de disputas*] , que es establecido por las regulaciones o el director para resolver uno o más asuntos en disputa;

"Proceso de conciliación facilitado" significa un proceso establecido por el director para ayudar a las partes en una solicitud de resolución de disputas a resolver su disputa;

"Arrendamiento de duración determinada" significa un arrendamiento bajo un contrato de arrendamiento que especifica la fecha en que finaliza el arrendamiento;

"Aviso generado" significa un formulario aprobado obtenido del sitio web autorizado de conformidad con la sección 53.1 [*avisos generados para la finalización de ciertos arrendamientos*] ;

El término "arrendador" , en relación con una vivienda de alquiler, incluye cualquiera de los siguientes:

- (a) el propietario de la unidad de alquiler, el agente del propietario u otra persona que, en nombre del arrendador,
 - (i) permite la ocupación de la unidad de alquiler bajo un contrato de arrendamiento, o
 - (ii) ejerce facultades y cumple obligaciones en virtud de esta Ley o del contrato de arrendamiento ;
- (b) los herederos, cesionarios, representantes personales y sucesores en título de una persona a que se refiere el párrafo (a);
- (do) una persona, distinta de un inquilino que ocupa la unidad de alquiler, que
 - (i) tiene derecho a la posesión de la unidad de alquiler, y
 - (ii) ejerce cualquiera de los derechos de un arrendador en virtud de un contrato de arrendamiento o de esta Ley en relación con la

unidad de alquiler;

(d) un antiguo propietario, cuando el contexto lo requiera;

"Casa prefabricada" tiene el mismo significado que en la [Ley de Arrendamiento de Parques de Casas Prefabricadas](#) ;

"arrendamiento periódico" significa

- (a) un arrendamiento semanal, mensual u otro período determinado bajo un contrato de arrendamiento que continúe hasta su finalización de conformidad con esta Ley, y
- (b) en relación con un contrato de arrendamiento de plazo fijo que no establece que el inquilino desocupará la unidad de alquiler al final del plazo fijo, un arrendamiento que surge en virtud del artículo 44 (3) *[cómo termina un arrendamiento]* ;

"Depósito por daños causados por mascotas" significa dinero pagado, o valor o derecho otorgado, por o en nombre de un inquilino a un arrendador que se mantendrá como garantía por daños a la propiedad residencial causados por una mascota, pero no incluye

- (a) un depósito de seguridad, o
- (b) una tasa prescrita en virtud del artículo 97 (2) (k) *[reglamentos en relación con las tasas]* ;

El término "correo certificado" incluye cualquier método de entrega de correo proporcionado por Canada Post que ofrezca confirmación de entrega a una persona designada;

"Alquiler" significa dinero pagado o acordado pagar, o valor o derecho otorgado o acordado otorgar, por o en nombre de un inquilino a un arrendador a cambio del derecho a poseer una unidad de alquiler, por el uso de áreas comunes y por servicios o instalaciones, pero no incluye ninguno de los siguientes:

- (a) un depósito de seguridad;
- (b) un depósito por daños causados por mascotas;
- (do) una tasa prescrita en virtud del artículo 97 (2) (k) *[reglamentos en relación con las tasas]* ;

"Unidad de alquiler" significa una vivienda alquilada o destinada a ser alquilada a un inquilino;

"propiedad residencial" significa

- (a) un edificio, una parte de un edificio o un grupo de edificios relacionados, en el que se ubican una o más unidades de alquiler o áreas comunes,
- (b) la parcela o parcelas en las que se ubican el edificio, el grupo de edificios relacionados o las áreas comunes,

(do) la unidad de alquiler y las áreas comunes, y

(d) cualquier otra estructura ubicada en la parcela o parcelas;

"reglas de procedimiento" significa las reglas de procedimiento establecidas por el director de conformidad con la sección 57.7 *[servicios de resolución de disputas]* o 87.01 *[investigación y sanciones administrativas]* ;

"Depósito de seguridad" significa dinero pagado, o valor o derecho otorgado, por o en nombre de un inquilino a un arrendador que se mantendrá como garantía de cualquier responsabilidad u obligación del inquilino con respecto a la propiedad residencial, pero no incluye ninguno de los siguientes:

(a) cheques posfechados para el pago del alquiler;

(b) un depósito por daños causados por mascotas;

(do) una tasa prescrita en virtud del artículo 97 (2) (k) *[reglamentos en relación con las tasas]* ;

El término "servicio o instalación" incluye cualquiera de los siguientes elementos que el arrendador proporciona o se compromete a proporcionar al inquilino de una vivienda de alquiler:

(a) electrodomésticos y muebles;

(b) servicios públicos y servicios relacionados;

(do) servicios de limpieza y mantenimiento;

(d) plazas de aparcamiento e instalaciones relacionadas;

(y) instalaciones de televisión por cable;

(F) instalaciones de lavandería;

(gramo) instalaciones de almacenamiento;

(h) ascensor;

(i) instalaciones recreativas comunes;

(j) sistemas de intercomunicación;

(k) instalaciones de recolección de basura y servicios relacionados;

(l) instalaciones o servicios de calefacción;

(metro) servicios de limpieza;

"Condiciones estándar" significa las condiciones estándar de un contrato de arrendamiento estipuladas en la normativa;

"Contrato de subarrendamiento" significa un contrato de arrendamiento.

(a) bajo el cual

(i) el arrendatario de una unidad de alquiler transfiere sus derechos bajo el contrato de arrendamiento a un

subarrendatario por un período más corto que el plazo del contrato de arrendamiento del arrendatario, y

(ii) El subarrendatario acepta desocupar la unidad de alquiler al final del plazo del contrato de subarrendamiento, y

(b) que especifica la fecha en que finaliza el arrendamiento bajo el contrato de subarrendamiento;

"Arrendamiento" significa el derecho de un inquilino a la posesión de una vivienda alquilada en virtud de un contrato de arrendamiento;

"Contrato de arrendamiento" significa un acuerdo, ya sea escrito u oral, expreso o implícito, entre un arrendador y un arrendatario con respecto a la posesión de una vivienda de alquiler, el uso de áreas comunes, servicios e instalaciones, e incluye una licencia para ocupar una vivienda de alquiler;

"inquilino" incluye

(a) el patrimonio de un inquilino fallecido, y

(b) cuando el contexto lo requiera, un inquilino anterior o potencial.

A qué se aplica esta Ley

2 (1) A pesar de cualquier otra disposición legal, pero sujeto a la sección 4 *[a lo que no se aplica esta Ley]*, esta Ley se aplica a los contratos de arrendamiento, unidades de alquiler y otras propiedades residenciales.

(2) Salvo que se disponga lo contrario en la presente Ley, esta Ley se aplica a los contratos de arrendamiento celebrados antes o después de la fecha de entrada en vigor de la misma.

La ley se aplica a los contratos de arrendamiento con un menor de edad.

3 Una persona que no haya cumplido 19 años de edad puede celebrar un contrato de arrendamiento, y el contrato, esta Ley y sus reglamentos son exigibles por y contra dicha persona a pesar de lo dispuesto en el artículo 19 de la [Ley de Menores](#).

A qué no se aplica esta Ley

4 Esta Ley no se aplica a

(a) alojamiento alquilado por una cooperativa de vivienda sin fines de lucro a un miembro de la cooperativa,

(b) alojamiento propiedad de una institución educativa o gestionado por ella y proporcionado por dicha institución a sus estudiantes o empleados,

(do) alojamiento en el que el inquilino comparte las instalaciones de baño o cocina con el propietario de dicho alojamiento,

(d) alojamiento incluido con locales que

(i) se utilizan principalmente con fines comerciales y

- (ii) se alquilan bajo un único contrato,
- (y) alojamiento habitado utilizado como alojamiento vacacional o de viaje,
- (F) alojamiento proporcionado para refugio de emergencia o vivienda transitoria,
- (gramo) alojamiento
 - (i) en un centro de atención comunitaria bajo la [Ley de Atención Comunitaria y Asistencia para la Vida Diaria](#) ,
 - (ii) en un centro de atención continua bajo la [Ley de Atención Continua](#) ,
 - (iii) en un hospital público o privado bajo la [Ley de Hospitales](#) ,
 - (iv) si se designa en virtud de la [Ley de Salud Mental](#) , en un centro de salud mental provincial, una unidad de observación o una unidad psiquiátrica, o
- ([en](#)) [\[Derogado el 6 de diciembre de 2026.\]](#)
- (nosotros) que se pone a disposición en el curso de la prestación de tratamientos o servicios de rehabilitación o terapéuticos,
- (h) alojamiento en una institución penitenciaria,
- (i) vivienda alquilada bajo un contrato de arrendamiento con una duración superior a 20 años,
- (j) contratos de arrendamiento a los que se aplica la [Ley de Arrendamiento de Parques de Casas Prefabricadas](#) , o
- (k) contratos de arrendamiento prescritos, unidades de alquiler o propiedades residenciales.

Esta ley no puede ser eludida

- 5 (1) Los arrendadores y los arrendatarios no podrán eludir ni excluirse contractualmente de esta Ley ni de sus reglamentos.
- (2) Cualquier intento de eludir o excluirse de esta Ley o de sus reglamentos carecerá de efecto.

Aplicación de la Ley de Tribunales Administrativos

- 5.1 (1) Las siguientes disposiciones de la [Ley de Tribunales Administrativos](#) se aplican al director, como si fuera un tribunal, a las resoluciones dictadas en virtud de la División 1.1 de la Parte 4 de esta Ley, a los procedimientos de resolución de controversias dictados en virtud de la División 1 de la Parte 5 de esta Ley, a las revisiones dictadas en virtud de la División 2 de la Parte 5 de esta Ley y a la imposición y revisión de sanciones administrativas en virtud de la Parte 5.1 de esta Ley:

- (a) Parte 1 [\[Interpretación y aplicación\]](#) , excepto la definición de "proceso de acuerdo facilitado";

- (b) Sección 29 *[protección de la divulgación]* ;
 - (do) artículo 44 *[tribunal sin jurisdicción sobre cuestiones constitucionales]* ;
 - (d) artículo 46.3 *[tribunal sin jurisdicción para aplicar el Código de Derechos Humanos]* ;
 - (y) artículo 48 *[mantenimiento del orden en las audiencias]* ;
 - (F) Artículo 56 *[Protección de inmunidad para el tribunal y sus miembros]* ;
 - (gramo) artículo 57 *[plazo límite para la revisión judicial]* ;
 - (h) artículo 58 *[estándar de revisión con cláusula privativa]* ;
 - (i) sección 59.1 *[encuestas]* ;
 - (j) artículo 60 (1) (i) y (2) *[facultad para dictar reglamentos]* ;
 - (k) Artículo 61 *[aplicación de la Ley de Libertad de Información y Protección de la Privacidad]* .
- (2) Al aplicar los artículos 29, 56 y 61 de la [Ley de Tribunales Administrativos](#) a los efectos de la Parte 5 de esta Ley, una referencia en esos artículos a un proceso de conciliación facilitada debe interpretarse como una referencia a un proceso de conciliación facilitada en virtud de esa Parte.

Hacer cumplir los derechos y obligaciones de propietarios e inquilinos.

- 6** (1) Los derechos, obligaciones y prohibiciones establecidos en virtud de esta Ley son exigibles entre el arrendador y el arrendatario en virtud de un contrato de arrendamiento.
- (2) Un arrendador o un arrendatario puede presentar una solicitud de resolución de disputas si no pueden resolver una disputa a la que se refiere el artículo 58 (1) *[determinación de disputas]* .
- (3) Una cláusula de un contrato de arrendamiento no es exigible si
- (a) El término es incompatible con esta Ley o con los reglamentos,
 - (b) El término es inaceptable, o
 - (do) El término no está redactado de manera que comuniqué claramente los derechos y obligaciones que conlleva.

Responsabilidad por incumplimiento de esta Ley o de un contrato de arrendamiento.

- 7** (1) Si un arrendador o un arrendatario no cumple con esta Ley, los reglamentos o su contrato de arrendamiento, el arrendador o arrendatario que no cumpla deberá indemnizar al otro por los daños o pérdidas que resulten.
- (2) El propietario o el inquilino que reclame una indemnización por daños o pérdidas que resulten del incumplimiento por parte del otro de esta Ley, de los reglamentos o de su contrato de arrendamiento, deberá hacer todo lo que sea razonable para minimizar los daños o pérdidas.

División 2 — Administración de esta Ley

Nombramiento del director

- 8 A los efectos de la presente Ley, deberá designarse un director de conformidad con la [Ley de la Función Pública](#).

Facultades y deberes del director

- 9 (1) El director es responsable de la administración y gestión de todos los asuntos y personas designadas o contratadas en virtud de esta Ley.
- (2) Los empleados podrán ser nombrados en virtud de la [Ley de la Función Pública](#), y el director podrá contratar a otras personas que considere necesarias para ejercer sus facultades y desempeñar sus deberes y funciones conforme a esta Ley.
- (3) y (4) [Derogado 2023-47-66.]
- (5) El director podrá proporcionar información a los propietarios e inquilinos sobre sus derechos y obligaciones en virtud de esta Ley.

Facultad del director para delegar en contratistas

- 9.1 (1) El director podrá delegar en una persona retenida en virtud del artículo 9 (2) cualquiera de los poderes, deberes o funciones del director en virtud de esta Ley, excepto el poder de establecer reglas de procedimiento y el poder de delegar en virtud de este artículo.
- (2) Una delegación según el inciso (1)
- (a) puede ser cancelado,
 - (b) no impide que el director lleve a cabo el poder, deber o función delegados, y
 - (do) podrá estar sujeto a los términos o condiciones que el director considere apropiados.
- (3) Si el director deja de ocupar el cargo, la delegación realizada en virtud de esta sección continúa vigente.
- (a) durante la vigencia del contrato, o
 - (b) hasta que sea cancelada por el director sucesor.
- (4) La persona que alegue estar ejerciendo una facultad, deber o función delegada por el director en virtud de esta sección, deberá presentar, si se le solicita, pruebas de dicha delegación.

El director puede aprobar los formularios

- 10 (1) El director podrá aprobar los formularios para los fines de esta Ley.
- (1.1) Toda persona que utilice un formulario aprobado en virtud de esta Ley deberá proporcionar la información u otros registros que el director requiera para los

finde de esta Ley en relación con dicho formulario aprobado.

- (2) Las desviaciones de un formulario aprobado que no afecten su contenido y no tengan la intención de inducir a error no invalidan el formulario utilizado.

El director y el personal no deben ser obligados en procedimientos civiles.

- 11** (1) El director y las personas empleadas, contratadas o retenidas en virtud del artículo 9 (2) [*poderes y obligaciones del director*] no podrán ser obligadas en procedimientos civiles derivados de una controversia en virtud de esta Ley.
- (a) prestar testimonio respecto de asuntos que lleguen a su conocimiento en el curso de su empleo, o
 - (b) para presentar los registros que obren en poder del director en virtud de sus facultades u obligaciones conforme a la presente Ley.
- (2) No obstante lo dispuesto en el apartado (1), el tribunal podrá exigir al director que presente el expediente de un procedimiento de resolución de disputas que sea objeto de una solicitud de revisión judicial en virtud de la [Ley de Procedimiento de Revisión Judicial](#).

Parte 2 — Arrendamientos residenciales — Derechos y obligaciones

División 1 — Creación de un contrato de arrendamiento

Los contratos de arrendamiento incluyen los términos estándar.

- 12** Las condiciones estándar son las que figuran en todos los contratos de arrendamiento.
- (a) si el contrato de arrendamiento se celebró el 1 de enero de 2004 o antes, o después de dicha fecha, y
 - (b) independientemente de si el contrato de arrendamiento está por escrito o no.

Requisitos para los contratos de arrendamiento

- 13** (1) El propietario debe formalizar por escrito cada contrato de arrendamiento celebrado a partir del 1 de enero de 2004.
- (2) Un contrato de arrendamiento debe cumplir con todos los requisitos establecidos en la normativa y debe incluir lo siguiente:
- (a) los términos estándar;
 - (b) los nombres legales correctos del propietario y del inquilino;
 - (do) la dirección de la vivienda en alquiler;
 - (d) la fecha en que se formaliza el contrato de arrendamiento;
 - (y) la dirección para notificaciones y el número de teléfono del propietario o de su agente;

(F) los términos acordados con respecto a lo siguiente:

- (i) la fecha en que comienza el contrato de arrendamiento;
- (ii) si el arrendamiento es de carácter periódico, ya sea semanal, mensual o de otra índole periódica;
- (iii) Si el contrato de arrendamiento es de duración determinada, la fecha en que finaliza dicho plazo;
- (iii.1) si el arrendamiento es un arrendamiento de plazo fijo en las circunstancias prescritas en la sección 97 (2) (a.1), que el inquilino debe desocupar la unidad de alquiler al final del plazo;
- (iv) el importe del alquiler a pagar durante un período determinado y, si el alquiler varía con el número de ocupantes, la cantidad en que varía;
- (en) el día del mes, o del otro período en el que se basa el arrendamiento, en el que se debe pagar el alquiler;
- (nosotros) qué servicios e instalaciones están incluidos en el alquiler;
- (vii) el importe de cualquier depósito de seguridad o depósito por daños causados por mascotas y la fecha en que se pagó o debe pagarse dicho depósito.

(3) Dentro de los 21 días posteriores a la firma de un contrato de arrendamiento entre el propietario y el inquilino, el propietario debe entregar al inquilino una copia del contrato.

Modificaciones al contrato de arrendamiento

- 14** (1) Un contrato de arrendamiento no puede modificarse para cambiar o eliminar una cláusula estándar.
- (2) Un contrato de arrendamiento solo podrá modificarse para añadir, eliminar o cambiar una cláusula, que no sea una cláusula estándar, si tanto el arrendador como el arrendatario están de acuerdo con la modificación.
- (3) El requisito de acuerdo según el inciso (2) no se aplica a ninguno de los siguientes casos:
- (a) un aumento del alquiler de conformidad con la Parte 3 de esta Ley;
 - (b) una retirada o una restricción de un servicio o instalación de conformidad con el artículo 27 *[terminación o restricción de servicios o instalaciones]* ;
 - (do) un plazo respecto del cual un arrendador o arrendatario ha obtenido una orden del director que establece que no se requiere el consentimiento del otro.

Prohibidas las tarifas de solicitud y procesamiento.

15 Un arrendador no debe cobrarle nada a una persona por

- (a) aceptar una solicitud de arrendamiento,

- (b) procesando la solicitud,
- (do) investigar la idoneidad del solicitante como inquilino, o
- (d) aceptar a la persona como inquilino.

Inicio de los derechos y obligaciones en virtud del contrato de arrendamiento.

- 16** Los derechos y obligaciones del propietario y del inquilino en virtud de un contrato de arrendamiento entran en vigor desde la fecha de la firma de dicho contrato, independientemente de que el inquilino llegue a ocupar o no la vivienda alquilada.

Sección 2 — Otras cláusulas específicas en un contrato de arrendamiento

El propietario puede exigir un depósito de seguridad.

- 17** De conformidad con esta Ley y sus reglamentos, el arrendador podrá exigir al inquilino el pago de un depósito de garantía como condición para la celebración de un contrato de arrendamiento o como cláusula del mismo.

Condiciones relativas a las mascotas y a los depósitos por daños causados por las mascotas.

- 18** (1) Un contrato de arrendamiento puede incluir términos o condiciones que hagan una o ambas de las siguientes cosas:
- (a) prohibir las mascotas, o restringir el tamaño, el tipo o la cantidad de mascotas que un inquilino puede tener en la propiedad residencial;
 - (b) que regula las obligaciones del inquilino con respecto a la tenencia de una mascota en la propiedad residencial.
- (2) Si, después del 1 de enero de 2004, un arrendador permite a un inquilino tener una mascota en la propiedad residencial, el arrendador puede exigir al inquilino que pague un depósito por daños causados por la mascota de conformidad con las secciones 19 *[límites en el monto de los depósitos]* y 20 *[prohibiciones del arrendador con respecto a los depósitos]* .
- (3) Esta sección está sujeta a la [Ley de Perros Guía y Perros de Servicio](#) .

Límites en el monto de los depósitos

- 19** (1) El propietario no debe exigir ni aceptar un depósito de seguridad ni un depósito por daños causados por mascotas que sea superior al equivalente a la mitad del alquiler mensual estipulado en el contrato de arrendamiento.
- (2) Si un arrendador acepta un depósito de seguridad o un depósito por daños causados por mascotas que sea mayor que el monto permitido en el inciso (1), el inquilino puede deducir el pago en exceso del alquiler o recuperar el pago en exceso de otra manera.

Prohibiciones del propietario con respecto a los depósitos

- 20** El propietario no debe hacer ninguna de las siguientes cosas:

- (a) exigir un depósito de seguridad en cualquier momento que no sea cuando el propietario y el inquilino firman el contrato de arrendamiento;
- (b) exigir o aceptar más de un depósito de garantía con respecto a un contrato de arrendamiento;
- (do) requerir un depósito por daños a la mascota en cualquier momento que no sea
 - (i) cuando el propietario y el inquilino celebran el contrato de arrendamiento, o
 - (ii) si el inquilino adquiere una mascota durante la vigencia de un contrato de arrendamiento, cuando el propietario acepta que el inquilino pueda tener la mascota en la propiedad residencial;
- (d) exigir o aceptar más de un depósito por daños causados por mascotas en relación con un contrato de arrendamiento, independientemente del número de mascotas que el arrendador acepte que el inquilino pueda tener en la propiedad residencial;
- (y) exigir, o incluir como condición en un contrato de arrendamiento, que el arrendador retenga automáticamente la totalidad o parte del depósito de seguridad o del depósito por daños causados por mascotas al final del contrato de arrendamiento.

Prohibición del inquilino respecto a los depósitos

- 21** A menos que el propietario dé su consentimiento por escrito, un inquilino no debe utilizar el depósito de seguridad ni el depósito por daños causados por mascotas como pago del alquiler.

Canabis

21.1 (1) En esta sección:

"Cannabis" tiene el mismo significado que en la [Ley de Control y Licencias del Cannabis](#) ;

"Fecha de control del cannabis" significa la fecha en que entra en vigor el artículo 14 de la [Ley de Control y Licencias del Cannabis](#) ;

"planta de cannabis" tiene el mismo significado que en la [Ley de Control y Licencias del Cannabis](#) ;

"Cultivar" significa cultivar, propagar o cosechar;

"Cannabis medicinal" tiene el mismo significado que en la [Ley de Control y Licencias del Cannabis](#) .

- (2) Si un contrato de arrendamiento celebrado antes de la fecha de control del cannabis

- (a) incluye un término que prohíbe o limita fumar tabaco, y

(b) no incluye un término que permita expresamente fumar cannabis,

Se considera que el contrato de arrendamiento incluye una cláusula que prohíbe o limita el consumo de cannabis de la misma manera que se prohíbe o limita el consumo de tabaco.

(3) Para mayor certeza, vaporizar una sustancia que contiene cannabis no es fumar cannabis a los efectos del apartado (2).

(4) Se considera que un contrato de arrendamiento celebrado antes de la fecha de control del cannabis incluye una cláusula que prohíbe el cultivo de plantas de cannabis en la propiedad residencial a menos que, el día anterior a la fecha de control del cannabis,

(a) el inquilino está cultivando en o sobre la propiedad residencial una o más plantas de cannabis que son cannabis medicinal,

(b) Cultivar las plantas no contraviene ninguna cláusula del contrato de arrendamiento, y

(do) El inquilino está autorizado por la ley federal aplicable a cultivar las plantas dentro o sobre la propiedad residencial y cumple con los requisitos de dicha ley con respecto al cannabis medicinal.

Plazo de aceleración prohibido

22 Un contrato de arrendamiento no debe incluir una cláusula que estipule que la totalidad o parte del alquiler correspondiente al resto del período del contrato se hará exigible si se incumple alguna de sus cláusulas.

Restricción a la variación del alquiler en función del número de ocupantes.

22.1 Si un contrato de arrendamiento incluye una cláusula que establece que el alquiler varía según el número de ocupantes, el propietario no debe aumentar el alquiler en función del número de ocupantes debido a la incorporación de cualquiera de los siguientes ocupantes:

(a) un ocupante que sea menor de edad;

(b) un ocupante que, cuando se celebró el contrato de arrendamiento, era menor de edad y ocupante, pero que ya no lo es.

División 3 — Al inicio de un contrato de arrendamiento

Inspección de estado: inicio del contrato de alquiler o nueva mascota

23 (1) El propietario y el inquilino deben inspeccionar conjuntamente el estado de la vivienda alquilada el día en que el inquilino tenga derecho a tomar posesión de la misma o en otro día acordado por ambas partes.

(2) El propietario y el inquilino deben inspeccionar juntos el estado de la vivienda alquilada el día en que el inquilino empieza a tener una mascota o antes, o en otro día acordado mutuamente, si

- (a) El propietario permite al inquilino tener una mascota en la propiedad residencial después del inicio del contrato de arrendamiento, y
 - (b) No se completó una inspección previa según el inciso (1).
- (3) El propietario debe ofrecer al inquilino al menos 2 oportunidades, según lo estipulado, para la inspección.
- (4) El propietario debe completar un informe de inspección del estado del inmueble de acuerdo con la normativa vigente.
- (5) Tanto el propietario como el inquilino deben firmar el informe de inspección del estado de la vivienda, y el propietario debe entregar al inquilino una copia de dicho informe de conformidad con la normativa vigente.
- (6) El propietario debe realizar la inspección y completar y firmar el informe sin el inquilino si
- (a) El arrendador ha cumplido con el inciso (3), y
 - (b) El inquilino no participa en ninguna de las dos ocasiones.

Consecuencias para el inquilino y el propietario si no se cumplen los requisitos del informe.

- 24** (1) El derecho de un inquilino a la devolución de un depósito de seguridad o un depósito por daños causados por mascotas, o ambos, se extingue si
- (a) El arrendador ha cumplido con la sección 23 (3) *[2 oportunidades de inspección]* y
 - (b) El inquilino no ha participado en ninguna de las dos ocasiones.
- (2) El derecho de un arrendador a reclamar contra un depósito de seguridad o un depósito por daños a mascotas, o ambos, por daños a la propiedad residencial se extingue si el arrendador
- (a) no cumple con el artículo 23 (3) *[2 oportunidades de inspección]* ,
 - (b) Habiendo cumplido con la sección 23 (3), no participa en ninguna de las dos ocasiones, o
 - (do) no completa el informe de inspección del estado y no entrega al inquilino una copia del mismo de acuerdo con las regulaciones.

Cambio de cerraduras para nuevos inquilinos

- 25** (1) A petición del inquilino al inicio de un nuevo contrato de arrendamiento, el propietario debe
- (a) cambiar las cerraduras o modificarlas de cualquier otra forma para que las llaves u otros medios de acceso dados al inquilino anterior no den acceso a la vivienda alquilada, y
 - (b) pagar todos los costos asociados con los cambios según el párrafo (a).

- (2) Si el arrendador ya cumplió con el inciso (1) (a) y (b) al final del arrendamiento anterior, no necesita volver a hacerlo.

División 4 — Durante un arrendamiento

Normas sobre el pago y el impago del alquiler

- 26** (1) El inquilino debe pagar el alquiler cuando venza según el contrato de arrendamiento, independientemente de que el propietario cumpla o no con esta Ley, los reglamentos o el contrato de arrendamiento, a menos que el inquilino tenga derecho, según esta Ley, a deducir la totalidad o una parte del alquiler.
- (2) El propietario debe entregar al inquilino un recibo por el alquiler pagado en efectivo.
- (3) Independientemente de si un inquilino paga o no el alquiler de acuerdo con el contrato de arrendamiento, el propietario no debe
- (a) embargar cualquier propiedad personal del inquilino, o
 - (b) impedir o interferir con el acceso del inquilino a sus pertenencias personales.
- (4) El inciso (3) (a) no se aplica si
- (a) el propietario tiene una orden judicial que autoriza la acción, o
 - (b) El inquilino ha abandonado la vivienda alquilada y el propietario cumple con la normativa.

Terminar o restringir servicios o instalaciones

- 27** (1) Un arrendador no debe rescindir ni restringir un servicio o instalación si
- (a) El servicio o instalación es esencial para que el inquilino utilice la unidad de alquiler como vivienda, o
 - (b) La prestación del servicio o la instalación es una condición esencial del contrato de arrendamiento.
- (2) Un arrendador puede rescindir o restringir un servicio o instalación, distinto de los mencionados en el inciso (1), si el arrendador
- (a) da un aviso por escrito de 30 días, en el formulario aprobado, de la terminación o restricción, y
 - (b) reduce el alquiler en una cantidad equivalente a la reducción del valor del contrato de arrendamiento resultante de la rescisión o restricción del servicio o instalación.

Protección del derecho del inquilino al disfrute pacífico.

- 28** Un inquilino tiene derecho al disfrute pacífico, incluyendo, entre otros, los siguientes derechos:

- (a) privacidad razonable;
- (b) ausencia de perturbaciones irrazonables;
- (do) posesión exclusiva de la unidad de alquiler sujeta únicamente al derecho del arrendador a entrar en la unidad de alquiler de conformidad con el artículo 29 [*derecho del arrendador a entrar en la unidad de alquiler restringido*];
- (d) Uso de las zonas comunes para fines razonables y lícitos, sin interferencias significativas.

Se restringe el derecho del propietario a entrar en la vivienda alquilada.

29 (1) El propietario no debe entrar en una vivienda de alquiler sujeta a un contrato de arrendamiento bajo ningún concepto, a menos que se dé alguna de las siguientes circunstancias:

- (a) El inquilino da su consentimiento en el momento de la entrada o con una antelación máxima de 30 días a la misma;
- (b) Al menos 24 horas y no más de 30 días antes de la entrada, el propietario entrega al inquilino un aviso por escrito que incluye la siguiente información:
 - (i) el propósito de la entrada, que debe ser razonable;
 - (ii) la fecha y la hora de la entrada, que deberá ser entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche, a menos que el inquilino acuerde lo contrario;
- (do) el arrendador proporciona servicios de limpieza o servicios relacionados en virtud de un contrato de arrendamiento escrito y la entrada se realiza con ese fin y de conformidad con esos términos;
- (d) El propietario tiene una orden del director que autoriza la entrada;
- (y) El inquilino ha abandonado la vivienda alquilada;
- (F) Existe una situación de emergencia y es necesario entrar para proteger vidas o bienes.

(2) Un arrendador puede inspeccionar una unidad de alquiler mensualmente de acuerdo con el inciso (1) (b).

Se protege el derecho de acceso del inquilino.

30 (1) Un arrendador no debe restringir irrazonablemente el acceso a la propiedad residencial mediante

- (a) el inquilino de una unidad de alquiler que forma parte de la propiedad residencial, o
- (b) una persona autorizada a estar en la propiedad residencial por dicho inquilino.

(2) Un arrendador no debe restringir irrazonablemente el acceso a la propiedad residencial mediante

(a) un candidato que se postula para el Parlamento de Canadá, la Asamblea Legislativa o un cargo en una elección bajo la [Ley de Gobierno Local](#) , la [Ley de Escuelas](#) o la [Carta de Vancouver](#) , o

(b) el representante autorizado de dicha persona

quién está contactando a los electores o distribuyendo material electoral.

Prohibiciones de realizar cambios en las cerraduras y otros accesos.

31 (1) El propietario no debe cambiar las cerraduras u otros medios que den acceso a la vivienda a menos que proporcione a cada inquilino llaves nuevas u otros medios que den acceso a la misma.

(1.1) Un arrendador no debe cambiar cerraduras u otros medios de acceso a una unidad de alquiler a menos que

(a) El inquilino acepta el cambio y

(b) El propietario proporciona al inquilino llaves nuevas u otros medios de acceso a la vivienda alquilada.

(2) Un inquilino no debe cambiar las cerraduras u otros medios que den acceso a las áreas comunes de una propiedad residencial a menos que el propietario dé su consentimiento para el cambio.

(3) Un inquilino no debe cambiar una cerradura u otro medio que dé acceso a la vivienda que alquila a menos que el propietario lo autorice por escrito o que el director lo ordene.

Obligaciones del propietario y del inquilino de reparar y mantener

32 (1) Un arrendador debe proporcionar y mantener la propiedad residencial en un estado de decoración y reparación que

(a) cumple con las normas de salud, seguridad y vivienda exigidas por la ley, y

(b) Teniendo en cuenta la antigüedad, las características y la ubicación de la vivienda, resulta apta para ser ocupada por un inquilino.

(2) El inquilino debe mantener estándares razonables de salud, limpieza e higiene en toda la vivienda alquilada y en las demás propiedades residenciales a las que tenga acceso.

(3) El inquilino de una vivienda de alquiler debe reparar los daños causados a la vivienda o a las zonas comunes por las acciones o la negligencia del inquilino o de una persona autorizada por el inquilino [o por un ocupante de la vivienda de alquiler del inquilino](#) .

(4) El inquilino no está obligado a realizar reparaciones por el desgaste normal por el uso.

- (5) Las obligaciones del arrendador en virtud del apartado (1) (a) se aplican independientemente de que el inquilino supiera o no de un incumplimiento por parte del arrendador de dicho apartado en el momento de celebrar el contrato de arrendamiento.

Reparaciones de emergencia

33 (1) En esta sección, "**reparaciones de emergencia**" significa reparaciones que son

- (a) urgente,
 - (b) necesario para la salud o seguridad de cualquier persona o para la preservación o uso de la propiedad residencial, y
 - (do) hecho con el propósito de reparar
 - (i) fugas importantes en las tuberías o en el techo,
 - (ii) tuberías de agua o alcantarillado o accesorios de plomería dañados u obstruidos,
 - (iii) el sistema de calefacción principal,
 - (iv) cerraduras dañadas o defectuosas que dan acceso a una unidad de alquiler,
 - (en) los sistemas eléctricos o
 - (nosotros) en determinadas circunstancias, una vivienda de alquiler o una propiedad residencial.
- (2) El propietario debe publicar y mantener en un lugar visible de la propiedad residencial, o entregar al inquilino por escrito, el nombre y el número de teléfono de una persona con la que el inquilino debe ponerse en contacto en caso de reparaciones de emergencia.
- (3) Un inquilino solo podrá solicitar reparaciones de emergencia cuando se cumplan todas las siguientes condiciones:
- (a) Se necesitan reparaciones de emergencia;
 - (b) El inquilino ha intentado llamar por teléfono, al número proporcionado, a la persona identificada por el propietario como la persona de contacto para reparaciones de emergencia;
 - (do) Tras esos intentos, el inquilino ha dado al propietario un plazo razonable para realizar las reparaciones.
- (4) El propietario puede hacerse cargo de la realización de una reparación de emergencia en cualquier momento.
- (5) El propietario debe reembolsar al inquilino las cantidades pagadas por reparaciones de emergencia si el inquilino
- (a) reclama el reembolso de esas cantidades al propietario, y
 - (b) Entrega al propietario un informe escrito de las reparaciones de emergencia, acompañado de un recibo por cada importe reclamado.

- (6) El apartado (5) no se aplica a los importes reclamados por un inquilino por reparaciones sobre las cuales el director, previa solicitud, determine que se cumple una o más de las siguientes condiciones:
- (a) El inquilino realizó las reparaciones antes de que se cumpliera una o más de las condiciones del inciso (3);
 - (b) el inquilino no ha proporcionado la cuenta y los recibos de las reparaciones según lo requerido en el inciso (5) (b);
 - (do) Las cantidades representan un coste superior al razonable para las reparaciones;
 - (d) Las reparaciones de emergencia son para daños causados principalmente por las acciones o negligencia del inquilino o de una persona autorizada en la propiedad residencial por el inquilino o por un ocupante de la unidad alquilada por el inquilino.
- (7) Si un arrendador no reembolsa a un inquilino según lo requerido en el inciso (5), el inquilino puede deducir el monto del alquiler o recuperar el monto de otra manera.

Cesión y subarriendo

- 34** (1) A menos que el propietario dé su consentimiento por escrito, un inquilino no puede ceder un contrato de arrendamiento ni subarrendar una vivienda alquilada.
- (2) Si a un contrato de arrendamiento de plazo fijo le quedan 6 meses o más de vigencia, el arrendador no debe retener de manera irrazonable el consentimiento requerido en virtud del inciso (1).
- (3) El propietario no podrá cobrar nada al inquilino por considerar, investigar o consentir una cesión o subarrendamiento conforme a esta sección.

División 5 — Al finalizar un contrato de arrendamiento

Inspección del estado: fin del contrato de arrendamiento

- 35** (1) El propietario y el inquilino deben inspeccionar conjuntamente el estado de la vivienda antes de que un nuevo inquilino comience a ocuparla.
- (a) a partir del día en que el inquilino deje de ocupar la vivienda alquilada, o
 - (b) en otro día acordado mutuamente.
- (2) El propietario debe ofrecer al inquilino al menos 2 oportunidades, según lo estipulado, para la inspección.
- (3) El propietario debe completar un informe de inspección del estado del inmueble de acuerdo con la normativa vigente.

- (4) Tanto el propietario como el inquilino deben firmar el informe de inspección del estado de la vivienda, y el propietario debe entregar al inquilino una copia de dicho informe de conformidad con la normativa vigente.
- (5) El propietario puede realizar la inspección y completar y firmar el informe sin el inquilino si
 - (a) el arrendador ha cumplido con el inciso (2) y el inquilino no participa en ninguna de las dos ocasiones, o
 - (b) El inquilino ha abandonado la vivienda alquilada.

Consecuencias para el inquilino y el propietario si no se cumplen los requisitos del informe.

- 36** (1) El derecho de un inquilino a la devolución de un depósito de seguridad o un depósito por daños causados por mascotas, o ambos, se extingue si
- (a) El arrendador cumplió con la sección 35 (2) *[2 oportunidades de inspección]* y
 - (b) El inquilino no ha participado en ninguna de las dos ocasiones.
- (2) A menos que el inquilino haya abandonado la unidad de alquiler, el derecho del propietario a reclamar contra un depósito de seguridad o un depósito por daños a mascotas, o ambos, por daños a la propiedad residencial se extingue si el propietario
- (a) no cumple con la sección 35 (2) *[2 oportunidades de inspección]* ,
 - (b) Habiendo cumplido con la sección 35 (2), no participa en ninguna de las dos ocasiones, o
 - (do) Tras haber realizado una inspección con el inquilino, no completa el informe de inspección del estado y no le entrega una copia al inquilino de acuerdo con las normas.

Abandonar la vivienda alquilada al finalizar el contrato de arrendamiento.

- 37** (1) A menos que el propietario y el inquilino acuerden lo contrario, el inquilino debe desalojar la vivienda alquilada antes de la 1 de la tarde del día en que finaliza el contrato de arrendamiento.
- (2) Cuando un inquilino desocupa una unidad de alquiler, el inquilino debe
- (a) dejar la unidad alquilada razonablemente limpia y sin daños, salvo el desgaste normal por el uso, y
 - (b) Entregue al propietario todas las llaves u otros medios de acceso que estén en posesión o bajo el control del inquilino y que permitan el acceso a la vivienda y su interior.

Devolución del depósito de seguridad y del depósito por daños causados por mascotas.

- 38** (1) Excepto según lo dispuesto en el inciso (3) o (4) (a), dentro de los 15 días posteriores a la fecha que sea posterior de

- (a) la fecha en que finaliza el contrato de arrendamiento, y
- (b) la fecha en que el arrendador recibe por escrito la dirección postal del inquilino,

El propietario debe hacer una de las siguientes cosas:

- (do) devolver, según lo dispuesto en el apartado (8), cualquier depósito de seguridad o depósito por daños causados por mascotas al inquilino con intereses calculados de acuerdo con las normas;
 - (d) Presentar una solicitud de resolución de disputas reclamando contra el depósito de seguridad o el depósito por daños causados por mascotas.
- (2) El inciso (1) no se aplica si el derecho del inquilino a la devolución de un depósito de seguridad o un depósito por daños causados por mascotas se ha extinguido en virtud del artículo 24 (1) *[el inquilino no participa en la inspección de inicio del arrendamiento]* o 36 (1) *[el inquilino no participa en la inspección de fin del arrendamiento]* .
- (3) Un arrendador puede retener de un depósito de seguridad o un depósito por daños causados por mascotas una cantidad que
- (a) El director ya había ordenado al inquilino que pagara al propietario, y
 - (b) Al finalizar el contrato de arrendamiento, el alquiler permanece impagado.
- (4) Un arrendador puede retener una cantidad de un depósito de seguridad o un depósito por daños causados por mascotas si,
- (a) al final de un contrato de arrendamiento, el inquilino acepta por escrito que el arrendador puede retener el monto para pagar una deuda u obligación del inquilino, o
 - (b) Una vez finalizado el contrato de arrendamiento, el director ordena que el propietario pueda retener la cantidad abonada.
- (5) El derecho de un arrendador a retener la totalidad o parte de un depósito de seguridad o un depósito por daños causados por mascotas según el inciso (4) (a) no se aplica si la responsabilidad del inquilino está relacionada con daños y el derecho del arrendador a reclamar daños contra un depósito de seguridad o un depósito por daños causados por mascotas se ha extinguido según la sección 24 (2) *[incumplimiento del arrendador de cumplir con los requisitos del informe de estado al inicio del arrendamiento]* o 36 (2) *[incumplimiento del arrendador de cumplir con los requisitos del informe de estado al final del arrendamiento]* .
- (6) Si un arrendador no cumple con el inciso (1), el arrendador
- (a) No podrá presentar una reclamación contra el depósito de seguridad ni contra ningún depósito por daños causados por mascotas, y
 - (b) deberá pagar al inquilino el doble del importe del depósito de seguridad, del depósito por daños causados por mascotas, o de

ambos, según corresponda.

- (7) Si un arrendador tiene derecho a retener una cantidad según el inciso (3) o (4), un depósito por daños causados por mascotas solo podrá utilizarse para daños causados por una mascota a la propiedad residencial, a menos que el inquilino acuerde lo contrario.
- (8) A los efectos del apartado (1) (c), el arrendador debe devolver un depósito.
- (a) de la misma manera que se puede notificar un registro conforme a la sección 88 (c), (d) o (f) *[notificación de registros]* ,
 - (b) entregando personalmente el depósito al inquilino, o
 - (do) mediante el uso de cualquier forma electrónica
 - (i) pago al inquilino, o
 - (ii) transferencia de fondos al inquilino.

Orden de devolución del depósito de seguridad y del depósito por daños causados por mascotas.

- 38.1** (1) Un inquilino, al presentar una solicitud conforme a la Parte 5 *[Resolución de Disputas]* para la resolución de disputas, puede solicitar una orden para la devolución de una cantidad que sea el doble de la porción del depósito de seguridad o del depósito por daños causados por mascotas, o ambos, a los que se apliquen todos los siguientes requisitos:
- (a) el arrendador no ha presentado una solicitud al director dentro del plazo establecido en la sección 38 (1) reclamando contra esa porción;
 - (b) No existe ninguna orden a la que se hace referencia en la sección 38 (3) o (4) (b) aplicable a esa parte;
 - (do) No existe ningún acuerdo conforme a la sección 38 (4) (a) aplicable a esa parte.
- (2) En las circunstancias descritas en el inciso (1), el director, sin ningún otro proceso de resolución de disputas, puede otorgar una orden para la devolución del monto al que se refiere el inciso (1) y los intereses sobre ese monto de conformidad con el artículo 38 (1) (c).

El propietario podrá retener el depósito si no se proporciona una dirección postal.

- 39** No obstante cualquier otra disposición de esta Ley, si un inquilino no proporciona al arrendador una dirección de reenvío por escrito dentro del plazo de un año a partir de la finalización del contrato de arrendamiento,
- (a) El propietario puede quedarse con el depósito de seguridad o el depósito por daños causados por mascotas, o ambos, y
 - (b) Se extingue el derecho del inquilino a la devolución del depósito de seguridad o del depósito por daños causados por mascotas.

Parte 3 — ¿Qué aumentos de alquiler están permitidos?

Significado de "aumento del alquiler"

- 40** En esta Parte, "**aumento de renta**" no incluye un aumento de renta que sea
- (a) para uno o más ocupantes adicionales, y
 - (b) está autorizado en virtud del contrato de arrendamiento por un término al que se refiere la sección 13 (2) (f) (iv) *[requisitos para los contratos de arrendamiento: ocupantes adicionales]*.

Aumento de los alquileres

- 41** El propietario no podrá aumentar el alquiler salvo de conformidad con esta Parte.

Plazos y avisos de los aumentos de alquiler

- 42** (1) El propietario no debe imponer un aumento de alquiler durante al menos 12 meses después de que se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones:
- (a) Si el alquiler del inquilino no ha sido incrementado previamente, la fecha en la que el alquiler del inquilino fue pagadero por primera vez por la vivienda alquilada;
 - (b) Si el alquiler del inquilino ha sido incrementado previamente, se tendrá en cuenta la fecha de entrada en vigor del último aumento de alquiler realizado de conformidad con esta Ley.
- (2) El propietario debe notificar al inquilino sobre un aumento de alquiler con al menos 3 meses de antelación a la fecha en que entre en vigor dicho aumento.
- (3) El aviso de aumento de alquiler debe presentarse en el formulario aprobado.
- (4) Si el aviso de un arrendador sobre un aumento de alquiler no cumple con los apartados (1) y (2), el aviso entrará en vigor en la fecha más temprana que sí los cumpla.

Monto del aumento del alquiler

- 43** (1) Un arrendador solo puede imponer un aumento de alquiler hasta la cantidad
- (a) calculado de acuerdo con las regulaciones,
 - (b) ordenado por el director en una solicitud conforme al inciso (3), o
 - (do) acordado por escrito por el inquilino.
- (2) Un inquilino no puede presentar una solicitud de resolución de disputas para impugnar un aumento de alquiler que cumpla con esta Parte.
- (3) En las circunstancias prescritas en el reglamento, un arrendador puede solicitar la aprobación del director de un aumento de renta por un monto mayor al calculado según el reglamento al que se refiere el inciso (1) (a) mediante la presentación de una solicitud de resolución de disputas.

(4) [Derogado 2006-35-66.]

(5) Si un arrendador cobra un aumento de alquiler que no cumple con esta Parte, el inquilino puede deducir el aumento del alquiler o recuperarlo de otra manera.

El aviso de aumento de alquiler no tiene efecto

43.1 (1) Para los fines de esta sección, una fecha que se aplique según la sección 90 (a), (b), (c) o (d), o que esté prescrita según la sección 97 (2) (p), como la fecha en que se considera que se recibe un aviso es la fecha que se aplica independientemente de si el aviso se recibe antes o después de esa fecha.

(2) Un aviso dado en virtud de esta Parte para un aumento basado en un cálculo hecho en virtud del artículo 43 (1) (a) no tiene efecto si el aviso

(a) se recibe antes del 30 de septiembre de 2021, según lo determinado en el inciso (1) de esta sección, y

(b) Tiene una fecha de entrada en vigor posterior al 30 de marzo de 2020 y anterior al 1 de enero de 2022.

Parte 4: Cómo finalizar un contrato de arrendamiento

División 1 — Finalización de un contrato de arrendamiento

Cómo termina un contrato de arrendamiento

44 (1) Un contrato de arrendamiento finaliza únicamente si se cumple una o más de las siguientes condiciones:

(a) El inquilino o el propietario notifica la finalización del contrato de arrendamiento de acuerdo con uno de los siguientes supuestos:

(i) Sección 45 *[aviso del inquilino]* ;

(i.1) Sección 45.1 *[aviso al inquilino: violencia familiar o cuidados a largo plazo]* ;

(ii) Sección 46 *[aviso del arrendador: falta de pago del alquiler]* ;

(iii) Sección 47 *[aviso del arrendador: causa]* ;

(iv) Sección 48 *[aviso del arrendador: fin del empleo]* ;

(en) sección 49 *[aviso del arrendador: uso de la propiedad por parte del arrendador]* ;

(nosotros) Sección 49.1 *[Aviso del arrendador: el inquilino deja de cumplir los requisitos]* ;

(vii) Artículo 50 *[el inquilino puede rescindir el contrato de arrendamiento anticipadamente]* ;

(b) El contrato de arrendamiento es un contrato de arrendamiento de plazo fijo que, en las circunstancias prescritas en la sección 97 (2) (a.1),

requiere que el inquilino desocupe la unidad de alquiler al final del plazo;

(do) El propietario y el inquilino acuerdan por escrito poner fin al contrato de arrendamiento;

(d) el inquilino desocupa o abandona la vivienda alquilada;

(y) El contrato de arrendamiento se ve frustrado;

(F) El director ordena que se rescinda el contrato de arrendamiento;

(gramo) El contrato de arrendamiento es un contrato de subarrendamiento.

(2) [Derogado 2003-81-37.]

(3) Si, en la fecha especificada como finalización de un contrato de arrendamiento de duración determinada que no exige que el inquilino desocupe la vivienda en esa fecha, el propietario y el inquilino no han suscrito un nuevo contrato de arrendamiento, se considerará que el propietario y el inquilino han renovado el contrato de arrendamiento como un contrato mensual en las mismas condiciones.

Prohibición del arrendador respecto a la finalización de los contratos de arrendamiento

44.1 Un arrendador no debe notificar al inquilino la finalización del contrato de arrendamiento a menos que, al momento de la notificación, sea con respecto al propósito establecido en la misma,

(a) los requisitos o circunstancias pertinentes que se aplicaran, o

(b) El propietario tenía motivos razonables para creer que se cumplían los requisitos o circunstancias pertinentes.

Aviso del inquilino

45 (1) Un inquilino puede poner fin a un contrato de arrendamiento periódico notificando al arrendador su intención de finalizar el contrato con efecto en una fecha que

(a) no es anterior a un mes después de la fecha en que el arrendador recibe la notificación, y

(b) es el día anterior al día del mes, o del otro período en el que se basa el arrendamiento, en el que se debe pagar el alquiler según el contrato de arrendamiento.

(2) Un inquilino puede poner fin a un contrato de arrendamiento de duración determinada notificando al arrendador su intención de finalizar el contrato con efecto en una fecha que

(a) no es anterior a un mes después de la fecha en que el arrendador recibe el aviso,

(b) no es anterior a la fecha especificada en el contrato de arrendamiento como la fecha de finalización del mismo, y

(do) es el día anterior al día del mes, o del otro período en el que se basa el arrendamiento, en el que se debe pagar el alquiler según el contrato de arrendamiento.

- (3) Si un arrendador no ha cumplido con una cláusula esencial del contrato de arrendamiento y no ha corregido la situación dentro de un plazo razonable después de que el inquilino le notifique por escrito dicho incumplimiento, el inquilino podrá rescindir el contrato de arrendamiento con efecto a partir de una fecha posterior a la fecha en que el arrendador reciba la notificación.
- (4) Un aviso para terminar un contrato de arrendamiento dado bajo esta sección debe cumplir con la sección 52 *[forma y contenido del aviso para terminar el contrato de arrendamiento]*.

Aviso para el inquilino: violencia familiar o cuidados a largo plazo

45.1 (1) En esta sección y en la sección 45.2:

"Miembro de la familia" tiene el mismo significado que en la [Ley de Derecho de Familia](#) ;

"Violencia familiar" tiene el mismo significado que en la [Ley de Derecho de Familia](#) ;

"Violencia doméstica" significa violencia, con o sin intención de dañar a un inquilino u ocupante, que haya afectado negativamente el disfrute pacífico, la seguridad, la protección o el bienestar físico de un inquilino u ocupante o que sea probable que afecte negativamente a estos si el inquilino u ocupante permanece en una unidad de alquiler, incluyendo

- (a) abuso físico del inquilino u ocupante, incluyendo el confinamiento forzoso o la privación de las necesidades básicas de la vida, pero sin incluir el uso de fuerza razonable para protegerse a sí mismo o a otros de un daño,
- (b) abuso sexual del inquilino u ocupante,
- (do) intentos de abusar física o sexualmente del inquilino u ocupante,
- (d) abuso psicológico o emocional del inquilino u ocupante, incluyendo
 - (i) intimidación, acoso, coacción o amenazas, incluidas las amenazas contra otras personas, mascotas o propiedades,
 - (ii) restricciones irrazonables o impedimentos a la autonomía financiera o personal del inquilino u ocupante,
 - (iii) acosar o seguir al inquilino u ocupante, y
 - (iv) daños intencionales a la propiedad y
- (y) en el caso de una persona menor de 19 años, exposición directa o indirecta a la violencia contra el inquilino u ocupante;

"Atención a largo plazo" significa atención personal o sanitaria prestada en un centro de atención a largo plazo a una persona que probablemente no vuelva a vivir de forma independiente bajo un contrato de arrendamiento;

"Centro de cuidados a largo plazo" significa cualquiera de los siguientes:

- (a) un centro de atención comunitaria en virtud de la [Ley de Atención Comunitaria y Asistencia para la Vida Independiente](#) ;
 - (b) un centro que, en virtud de la [Ley de Atención Continua](#) , proporciona un programa de atención continua en forma de atención residencial;
 - (do) un hospital en el sentido de
 - (i) el apartado (c) de la definición de "hospital" en el artículo 1 de la [Ley de Hospitales](#) , o
 - (ii) Sección 5 de dicha Ley.
- (2) Un inquilino puede rescindir un contrato de arrendamiento de duración determinada en virtud de esta sección si se realiza una declaración de conformidad con la sección 45.2 [*confirmación de elegibilidad*] que confirme uno de los siguientes puntos:
- (a) si el inquilino permanece en la unidad de alquiler, la seguridad de
 - (i) o bien el inquilino o un dependiente del inquilino que vive en la vivienda alquilada está o es probable que esté en riesgo de sufrir violencia familiar perpetrada por un miembro de la familia del inquilino, o
 - (ii) El inquilino o el ocupante está o es probable que esté en riesgo de sufrir violencia doméstica;
 - (b) Se ha determinado que el inquilino necesita cuidados a largo plazo;
 - (do) El inquilino ha sido ingresado en un centro de cuidados a largo plazo.
- (3) Un inquilino bajo esta sección puede terminar un contrato de arrendamiento de plazo fijo notificando al arrendador que terminará el contrato con efecto en una fecha que
- (a) no es anterior a un mes después de la fecha en que el arrendador recibe la notificación, y
 - (b) es el día anterior al día del mes, o del otro período en el que se basa el arrendamiento, en el que se debe pagar el alquiler según el contrato de arrendamiento.
- (4) Un aviso para terminar un contrato de arrendamiento dado bajo esta sección debe cumplir con la sección 52 [*forma y contenido del aviso para terminar el contrato de arrendamiento*] .
- (5) Para mayor claridad, una referencia en esta sección o en la sección 45.2 a "ocupante" incluye a un dependiente de un inquilino u ocupante, si el dependiente ocupa la unidad de alquiler.

Confirmación de elegibilidad

45.2 (1) Una persona puede hacer una declaración que confirme la elegibilidad de un inquilino para terminar un contrato de arrendamiento de plazo fijo según la

sección 45.1 *[aviso del inquilino: violencia familiar o cuidados a largo plazo]* solo si la persona

- (a) está autorizado a hacerlo según las regulaciones, y
 - (b) ha evaluado, de conformidad con la normativa, al inquilino y sus circunstancias y, si procede en relación con la violencia doméstica, al ocupante y sus circunstancias.
- (2) Una persona que haga una declaración en virtud de esta sección debe
- (a) hacer la declaración en el formulario aprobado, y
 - (b) Mantener los registros según lo exigen las regulaciones.
- (3) En un procedimiento conforme a esta Ley, la persona que haga una declaración en virtud de esta sección está obligada a revelar o proporcionar pruebas únicamente sobre los siguientes tipos de información:
- (a) pruebas relativas a la autoridad de la persona, a los efectos del apartado (1) (a), para hacer la declaración;
 - (b) pruebas que acrediten la veracidad de la firma que aparece en la declaración.

Rescisión por parte de uno de un grupo de inquilinos.

45.3 Si un contrato de arrendamiento de plazo fijo finaliza en virtud del artículo 45.1 *[aviso del inquilino: violencia familiar o cuidados a largo plazo]* por parte de uno de los dos o más inquilinos sujetos al mismo contrato de arrendamiento, el inquilino o inquilinos restantes también deberán desalojar la vivienda, a menos que celebren un nuevo contrato de arrendamiento con el propietario.

Aviso del propietario: falta de pago del alquiler.

- 46** (1) El propietario puede rescindir un contrato de arrendamiento si el alquiler no se paga en cualquier día posterior a la fecha de vencimiento, mediante un aviso de rescisión que entrará en vigor en una fecha no anterior a 10 días después de la fecha en que el inquilino reciba dicho aviso.
- (2) Un aviso conforme a esta sección debe cumplir con la sección 52 *[forma y contenido del aviso para finalizar el arrendamiento]* .
- (3) Un aviso conforme a esta sección no tendrá efecto si el monto del alquiler impago es un monto que el inquilino está autorizado a deducir del alquiler según esta Ley.
- (4) Dentro de los 5 días posteriores a la recepción de una notificación conforme a esta sección, el inquilino podrá
- (a) pagar el alquiler atrasado, en cuyo caso el aviso no tiene efecto, o
 - (b) Impugne la notificación presentando una solicitud de resolución de disputas.

(5) Si un inquilino que ha recibido una notificación en virtud de esta sección no paga el alquiler o no presenta una solicitud de resolución de disputas de conformidad con el inciso (4), el inquilino

- (a) Se presume de manera concluyente que ha aceptado que el arrendamiento finaliza en la fecha efectiva de la notificación, y
- (b) Deberán desalojar la vivienda alquilada a la que se refiere el aviso antes de esa fecha.

(6) Si

- (a) un contrato de arrendamiento exige que el inquilino pague los gastos de servicios públicos al propietario, y
- (b) Los cargos por servicios públicos permanecen impagos más de 30 días después de que se le haya entregado al inquilino una notificación por escrito para su pago,

El arrendador puede considerar los cargos de servicios públicos impagos como alquiler impago y puede dar aviso conforme a esta sección.

Aviso del arrendador: causa

47 (1) Un arrendador puede dar por terminado un contrato de arrendamiento mediante un aviso de finalización del mismo si se cumple una o más de las siguientes condiciones:

- (a) El inquilino no paga el depósito de seguridad o el depósito por daños causados por mascotas dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que se requiere su pago según el contrato de arrendamiento;
- (b) El inquilino se retrasa repetidamente en el pago del alquiler;
- (do) Hay un número excesivo de ocupantes en una vivienda de alquiler;
- (d) el inquilino o una persona autorizada en la propiedad residencial por el inquilino, o por un ocupante de la unidad de alquiler del inquilino, tiene
 - (i) interfirió significativamente o perturbó de manera irrazonable a una persona autorizada,
 - (ii) puso en grave peligro la salud o la seguridad o un derecho o interés legítimo de una persona autorizada, o
 - (iii) poner la propiedad del arrendador en un riesgo significativo;
- (y) el inquilino o una persona autorizada en la propiedad residencial por el inquilino, o por un ocupante de la unidad de alquiler del inquilino, ha participado en una actividad ilegal que
 - (i) ha causado o es probable que cause daños a la propiedad del arrendador,
 - (ii) ha afectado negativamente o es probable que afecte negativamente el disfrute pacífico de otro inquilino u ocupante

de la propiedad residencial,

(iii) ha afectado negativamente o es probable que afecte negativamente la seguridad, la protección o el bienestar físico de una persona autorizada, o

(iv) ha puesto en peligro o es probable que ponga en peligro un derecho o interés legítimo de una persona autorizada;

(f) el inquilino o una persona autorizada por el inquilino o por un ocupante de la vivienda alquilada por el inquilino ha causado daños extraordinarios a una vivienda alquilada o a una propiedad residencial;

(gramo) el inquilino no repara los daños a la unidad de alquiler u otra propiedad residencial, como se requiere en la sección 32 (3) *[obligaciones de reparación y mantenimiento]* , dentro de un plazo razonable;

(h) el inquilino

(i) no ha cumplido con un término material, y

(ii) no ha corregido la situación en un plazo razonable después de que el arrendador le haya notificado por escrito que debe hacerlo;

(i) el inquilino pretende ceder el contrato de arrendamiento o subarrendar la unidad de alquiler sin obtener previamente el consentimiento por escrito del arrendador según lo exige la sección 34 *[cesión y subarrendamiento]* ;

(j) El inquilino proporciona a sabiendas información falsa sobre la propiedad residencial a un posible inquilino o comprador que esté visitando la propiedad residencial;

(k) La vivienda alquilada debe ser desalojada para cumplir con una orden de una autoridad gubernamental federal, de la Columbia Británica, regional o municipal;

(l) El inquilino no ha cumplido con una orden del director dentro de los 30 días posteriores a la fecha que sea posterior entre las siguientes:

(i) la fecha en que el inquilino recibe el pedido;

(ii) la fecha especificada en la orden para que el inquilino cumpla con la misma.

(2) Un aviso bajo esta sección debe poner fin al arrendamiento con efecto en una fecha que sea

(a) no antes de un mes después de la fecha en que se reciba la notificación, y

(b) el día anterior al día del mes, o del otro período en el que se basa el arrendamiento, en el que se debe pagar el alquiler según el contrato de arrendamiento.

- (3) Un aviso conforme a esta sección debe cumplir con la sección 52 *[forma y contenido del aviso para finalizar el arrendamiento]*.
- (4) Un inquilino puede impugnar una notificación conforme a esta sección presentando una solicitud de resolución de disputas dentro de los 10 días posteriores a la fecha en que reciba la notificación.
- (5) Si un inquilino que ha recibido una notificación en virtud de esta sección no presenta una solicitud de resolución de disputas de conformidad con el inciso (4), el inquilino
 - (a) Se presume de manera concluyente que ha aceptado que el arrendamiento finaliza en la fecha efectiva de la notificación, y
 - (b) Deberán desalojar la vivienda alquilada antes de esa fecha.

Aviso del arrendador: fin de la relación laboral con el arrendador.

- 48** (1) Un arrendador puede dar por terminado el contrato de arrendamiento de una persona empleada como cuidador, administrador o superintendente de la propiedad residencial de la cual la unidad de alquiler es parte, notificándole que dará por terminado el contrato de arrendamiento si
- (a) La unidad de alquiler fue alquilada o proporcionada al inquilino por el período de empleo del inquilino,
 - (b) El empleo del inquilino como cuidador, administrador o superintendente finaliza, y
 - (do) El propietario tiene la intención de buena fe de alquilar o proporcionar la vivienda a un nuevo encargado, administrador o superintendente.
- (2) Un empleador puede dar por terminado el contrato de arrendamiento de un empleado con respecto a una vivienda alquilada o proporcionada por el empleador al empleado para que la ocupe durante el período de empleo, notificándole la finalización del contrato si finaliza la relación laboral.
- (3) Un aviso bajo esta sección debe poner fin al arrendamiento con efecto en una fecha que sea
- (a) no antes de un mes después de la fecha en que el inquilino reciba la notificación,
 - (b) no antes del último día en que el inquilino esté empleado por el propietario, y
 - (do) el día anterior al día del mes, o del otro período en el que se basa el arrendamiento, en el que se deba pagar el alquiler, si lo hubiere, según el contrato de arrendamiento.
- (4) Un aviso conforme a esta sección debe cumplir con la sección 52 *[forma y contenido del aviso para finalizar el arrendamiento]*.
- (5) Un inquilino puede impugnar una notificación conforme a esta sección presentando una solicitud de resolución de disputas dentro de los 10 días

posteriores a la fecha en que reciba la notificación.

(6) Si un inquilino que ha recibido una notificación en virtud de esta sección no presenta una solicitud de resolución de disputas de conformidad con el inciso (5), el inquilino

- (a) Se presume de manera concluyente que ha aceptado que el arrendamiento finaliza en la fecha efectiva de la notificación, y
- (b) Deberán desalojar la vivienda alquilada antes de esa fecha.

Aviso del arrendador: uso de la propiedad por parte del arrendador

49 (1) En esta sección:

"familiar cercano" significa, en relación con un individuo,

- (a) el padre, cónyuge o hijo del individuo, o
- (b) el padre o el hijo del cónyuge de esa persona;

"sociedad familiar" significa una sociedad en la que todas las acciones con derecho a voto son propiedad de

- (a) un individuo, o
- (b) una persona más uno o más de sus hermanos o familiares cercanos;

"propietario" significa

- (a) a los efectos del apartado (3), una persona que
 - (i) en el momento de dar el aviso, tiene un interés de reversión en la unidad de alquiler que excede los 3 años, y
 - (ii) posee no menos de la mitad del interés reversionario total, y
- (b) a los efectos del apartado (4), una corporación familiar que
 - (i) en el momento de dar el aviso, tiene un interés de reversión en la unidad de alquiler que excede los 3 años, y
 - (ii) posee no menos de la mitad del interés reversionario total;

"comprador" , a los efectos del apartado (5), significa un comprador que ha acordado comprar al menos 1/2 del interés de reversión total en la unidad de alquiler.

(2) Con sujeción a la sección 51 [*compensación del inquilino: notificación de la sección 49*] y a cualquier condición, restricción o prohibición prescrita, un arrendador puede dar por terminado un arrendamiento para un propósito al que se refieren los incisos (3), (4), (5) o (6) de esta sección mediante un aviso de terminación del arrendamiento con efecto en una fecha que debe ser

- (a) no antes de, según corresponda,
 - (i) si no se prescribe un plazo en virtud del subpárrafo (ii), 4 meses después de la fecha en que el inquilino reciba la notificación, o

- (ii) un período prescrito después de la fecha en que el inquilino reciba la notificación, dicho período prescrito no debe ser anterior a 2 meses después de la fecha en que el inquilino reciba la notificación,
 - (b) el día anterior al día del mes, o en cualquier otro período en el que se base el arrendamiento, en el que se deba pagar el alquiler según el contrato de arrendamiento, y
 - (do) Si el contrato de arrendamiento es de duración determinada, no antes de la fecha especificada como finalización del arrendamiento.
- (3) Un arrendador que sea una persona física puede rescindir un contrato de arrendamiento de una vivienda si él mismo o un familiar cercano tiene la intención de buena fe de ocupar la vivienda.
- (4) Un propietario que sea una sociedad familiar puede rescindir un contrato de arrendamiento de una vivienda si una persona que posea acciones con derecho a voto en la sociedad, o un familiar cercano de esa persona, tiene la intención de buena fe de ocupar la vivienda.
- (5) Un arrendador puede rescindir un contrato de arrendamiento respecto de una vivienda de alquiler si
 - (a) el propietario celebra un acuerdo de buena fe para vender la unidad de alquiler,
 - (b) Se han cumplido todas las condiciones de las que depende la venta, y
 - (do) El comprador solicita al arrendador, por escrito, que le notifique la finalización del contrato de arrendamiento por uno de los siguientes motivos:
 - (i) El comprador es una persona física y el comprador, o un familiar cercano del comprador, tiene la intención de buena fe de ocupar la vivienda en alquiler;
 - (ii) El comprador es una sociedad familiar y una persona que posee acciones con derecho a voto en la sociedad, o un familiar cercano de esa persona, tiene la intención de buena fe de ocupar la vivienda en alquiler.
- (6) Un arrendador puede dar por terminado un contrato de arrendamiento con respecto a una unidad de alquiler si cuenta con todos los permisos y aprobaciones necesarios exigidos por la ley y tiene la intención, de buena fe, de realizar cualquiera de las siguientes acciones:
 - (a) demoler la vivienda de alquiler;
 - (b) [Derogado el 13 de enero de 2021.]
 - (do) convertir la propiedad residencial en lotes de propiedad horizontal según la [Ley de Propiedad Horizontal](#) ;

- (d) convertir la propiedad residencial en una cooperativa de vivienda sin fines de lucro bajo la *Ley de Asociaciones Cooperativas* ;
 - (y) convertir la unidad de alquiler para uso de un cuidador, administrador o superintendente de la propiedad residencial;
 - (F) convertir la vivienda de alquiler en un uso no residencial.
- (6.1) A menos que se disponga lo contrario en las regulaciones, un arrendador no debe dar aviso de finalización del arrendamiento con respecto a una unidad de alquiler para un propósito al que se refiere el inciso (3), (4) o (5) si el edificio en el que se encuentra la unidad de alquiler contiene 5 o más unidades de alquiler y
- (a) no está titulado en estratos, o
 - (b) Se trata de una propiedad horizontal, donde todas las unidades de alquiler pertenecen al mismo propietario.
- (7) Un aviso según esta sección debe cumplir con la sección 52 *[forma y contenido del aviso para terminar el arrendamiento]* y, en el caso de un aviso según el inciso (5), debe contener el nombre y la dirección del comprador que solicitó al arrendador que entregara el aviso.
- (8) Un inquilino puede impugnar una notificación emitida conforme a esta sección presentando una solicitud de resolución de disputas dentro del siguiente plazo, según corresponda:
- (a) si no se prescribe un plazo en virtud del apartado (b), 30 días después de la fecha en que el inquilino reciba la notificación;
 - (b) un período prescrito después de la fecha en que el inquilino reciba la notificación, el cual no debe ser anterior a 15 días después de la fecha en que el inquilino reciba la notificación.
- (9) Si un inquilino que ha recibido una notificación en virtud de esta sección no presenta una solicitud de resolución de disputas de conformidad con el inciso (8), el inquilino
- (a) Se presume de manera concluyente que ha aceptado que el arrendamiento finaliza en la fecha efectiva de la notificación, y
 - (b) Deberán desalojar la vivienda alquilada antes de esa fecha.

Aviso del propietario: el inquilino deja de cumplir los requisitos para alquilar la vivienda.

49.1 (1) En esta sección:

"Organismo de vivienda pública" significa una persona u organización designada;

"unidad de alquiler subsidiada" significa una unidad de alquiler que es

- (a) gestionado por un organismo público de vivienda, o en nombre de un organismo público de vivienda, y
- (b) Ocupada por un inquilino que debía demostrar que él mismo, u otro ocupante propuesto, cumplía con los criterios de elegibilidad

relacionados con los ingresos, el número de ocupantes, la salud u otros criterios similares antes de formalizar el contrato de arrendamiento de la vivienda.

- (2) Con sujeción al artículo 50 *[el inquilino puede rescindir el contrato de arrendamiento anticipadamente]* y si así lo prevé el contrato de arrendamiento, un arrendador puede rescindir el contrato de arrendamiento de una vivienda subvencionada mediante notificación de rescisión del contrato si el inquilino u otro ocupante, según corresponda, deja de cumplir los requisitos para la vivienda.
- (3) A menos que el inquilino acepte por escrito una fecha anterior, un aviso bajo esta sección debe terminar el arrendamiento en una fecha que sea
 - (a) no antes de 2 meses después de la fecha en que se reciba la notificación,
 - (b) el día anterior al día del mes, o en el otro período en que se basa el arrendamiento, en que se debe pagar el alquiler según el contrato de arrendamiento, y
 - (do) Si el contrato de arrendamiento es de duración determinada, no antes de la fecha especificada como finalización del arrendamiento.
- (4) Un aviso conforme a esta sección debe cumplir con la sección 52.
- (5) Un inquilino puede impugnar una notificación conforme a esta sección presentando una solicitud de resolución de disputas dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que reciba la notificación.
- (6) Si un inquilino que ha recibido una notificación en virtud de esta sección no presenta una solicitud de resolución de disputas de conformidad con el inciso (5), el inquilino
 - (a) Se presume de manera concluyente que ha aceptado que el arrendamiento finaliza en la fecha efectiva de la notificación, y
 - (b) Deberán desalojar la vivienda alquilada antes de esa fecha.

Órdenes del director: renovaciones o reparaciones

- 49.2** (1) Con sujeción a la sección 51.4 *[compensación del inquilino: orden de la sección 49.2]* y a cualquier condición, restricción o prohibición prescrita, un arrendador puede presentar una solicitud de resolución de disputas solicitando una orden que ponga fin a un contrato de arrendamiento y una orden que le otorgue la posesión de la unidad de alquiler, si se cumplen todas las siguientes condiciones:
- (a) El arrendador tiene la intención de buena fe de renovar o reparar la vivienda alquilada y cuenta con todos los permisos y aprobaciones necesarios exigidos por la ley para llevar a cabo las renovaciones o reparaciones;

- (b) Las renovaciones o reparaciones requieren que la vivienda de alquiler esté vacía;
 - (do) Las renovaciones o reparaciones son necesarias para prolongar o mantener el uso de la vivienda de alquiler o del edificio en el que se encuentra dicha vivienda;
 - (d) La única forma razonable de conseguir la vacante necesaria es rescindir el contrato de arrendamiento.
- (2) En el caso de renovaciones o reparaciones en más de una unidad de alquiler en un edificio, el propietario debe presentar una sola solicitud para obtener órdenes con la misma fecha de entrada en vigor según esta sección.
- (3) El director deberá otorgar una orden que ponga fin a un contrato de arrendamiento con respecto a una unidad de alquiler, y una orden de posesión de la misma, si el director está convencido de que se aplican todas las circunstancias del inciso (1).
- (4) Una orden otorgada bajo esta sección debe tener una fecha de entrada en vigor que sea
- (a) no antes de 4 meses después de la fecha en que se realiza el pedido,
 - (b) el día anterior al día del mes, o en el otro período en que se basa el arrendamiento, en que se debe pagar el alquiler según el contrato de arrendamiento, y
 - (do) Si el contrato de arrendamiento es de duración determinada, no antes de la fecha especificada como finalización del arrendamiento.

El inquilino podrá rescindir el contrato de arrendamiento anticipadamente tras recibir un aviso en determinadas secciones.

- 50** (1) Si un arrendador notifica a un inquilino la finalización de un contrato de arrendamiento periódico según la sección 49 [*uso de la propiedad por parte del arrendador*] o 49.1 [*notificación del arrendador: el inquilino deja de cumplir los requisitos*] o el inquilino recibe una orden del director que finaliza un contrato de arrendamiento periódico según la sección 49.2 [*órdenes del director: renovaciones o reparaciones*], el inquilino puede finalizar el contrato de arrendamiento anticipadamente mediante
- (a) dar al arrendador un aviso por escrito con al menos 10 días de anticipación para finalizar el contrato de arrendamiento en una fecha anterior a la fecha efectiva del aviso del arrendador o la orden del director, y
 - (b) pagar al arrendador, en la fecha en que el inquilino da el aviso, la proporción del alquiler adeudado hasta la fecha efectiva del aviso del inquilino, a menos que se aplique el inciso (2).
- (2) Si el inquilino pagó el alquiler antes de dar un aviso según el inciso (1), al recibir el aviso del inquilino, el arrendador debe reembolsar cualquier alquiler pagado

por un período posterior a la fecha efectiva del aviso del inquilino.

- (3) Una notificación conforme a esta sección no afecta el derecho del inquilino a una indemnización conforme a la sección 51 *[indemnización del inquilino: notificación de la sección 49]*.

Indemnización del inquilino: aviso de la sección 49

51 (1) Un inquilino que reciba un aviso de finalización de un contrato de arrendamiento según la sección 49 *[uso de la propiedad por parte del arrendador]* tiene derecho a recibir del arrendador, en la fecha efectiva del aviso del arrendador o antes de ella, una cantidad equivalente a un mes de alquiler pagadero según el contrato de arrendamiento.

(1.1) Un inquilino al que se refiere el inciso (1) puede retener la cantidad autorizada del alquiler del último mes y, a los efectos del artículo 50 (2), se considera que dicha cantidad se ha pagado al arrendador.

(1.2) Si un inquilino al que se refiere el inciso (1) pagó el alquiler antes de dar un aviso según la sección 50, el arrendador debe reembolsar la cantidad pagada.

(2) Con sujeción al apartado (3), el arrendador o, en su caso, el comprador que solicitó al arrendador que diera el aviso deberá pagar al inquilino, además del importe a pagar en virtud del apartado (1), un importe equivalente a 12 veces el alquiler mensual a pagar en virtud del contrato de arrendamiento, a menos que el arrendador o el comprador, según corresponda, demuestre que se cumplen las dos condiciones siguientes:

- (a) El propósito declarado para la finalización del contrato de arrendamiento se logró dentro de un plazo razonable después de la fecha efectiva del aviso;
- (b) La unidad de alquiler, excepto con respecto al propósito especificado en la sección 49 (6) (a), se ha utilizado para ese propósito declarado, comenzando dentro de un período razonable después de la fecha efectiva del aviso, por al menos el siguiente período de tiempo, según corresponda:
 - (i) si no se prescribe un período en virtud del subpárrafo (ii), 12 meses;
 - (ii) un período prescrito, que debe ser de al menos 6 meses.

(3) El director podrá eximir al arrendador o, si corresponde, al comprador que solicitó al arrendador que diera el aviso de pago al inquilino de la cantidad requerida en virtud del inciso (2) si, en opinión del director, circunstancias atenuantes impidieron al arrendador o al comprador, según corresponda, de

- (a) lograr, dentro de un plazo razonable después de la fecha efectiva del aviso, el propósito declarado para terminar el arrendamiento, y
- (b) utilizar la unidad de alquiler, excepto con respecto al propósito especificado en la sección 49 (6) (a), para ese propósito indicado,

comenzando dentro de un período razonable después de la fecha de entrada en vigor del aviso, por al menos el siguiente período de tiempo, según corresponda:

- (i) si no se prescribe un período en virtud del subpárrafo (ii), 12 meses;
- (ii) un período prescrito, que debe ser de al menos 6 meses.

Compensación al inquilino: obligación de desalojar

51.1 (1) Con sujeción al apartado (2) de esta sección, si un contrato de arrendamiento de plazo fijo incluye, en una circunstancia prescrita en la sección 97 (2) (a.1), un requisito de que el inquilino desocupe la vivienda al final del plazo, el arrendador deberá pagar al inquilino una cantidad equivalente a 12 veces el alquiler mensual pagadero en virtud del contrato de arrendamiento, a menos que el arrendador demuestre que se cumplen las dos condiciones siguientes:

- (a) Se han tomado medidas, dentro de un plazo razonable después de la fecha de finalización del contrato de arrendamiento, para cumplir con la circunstancia prescrita;
- (b) la unidad de alquiler se utiliza de una manera que satisface la circunstancia prescrita durante al menos el período de tiempo prescrito en la sección 97 (2) (a.2), comenzando dentro de un período razonable después de la fecha en que terminó el arrendamiento.

(2) El director podrá eximir al arrendador de pagar al inquilino la cantidad requerida en virtud del apartado (1) si, en opinión del director, circunstancias atenuantes impidieron al arrendador

- (a) satisfaciendo, dentro de un plazo razonable después de la fecha de finalización del arrendamiento, la circunstancia prescrita, o
- (b) utilizar la unidad de alquiler de una manera que satisfaga la circunstancia prescrita durante al menos el período de tiempo prescrito en la sección 97 (2) (a.2), comenzando dentro de un período razonable después de la fecha en que terminó el arrendamiento.

Derecho de tanteo

51.2 (1) Respecto a una unidad de alquiler en una propiedad residencial que contiene 5 o más unidades de alquiler, un inquilino que recibe una orden bajo la sección 49.2 tiene derecho a celebrar un nuevo contrato de arrendamiento con respecto a la unidad de alquiler una vez que se completen las renovaciones o reparaciones para las cuales se emitió el aviso si, antes de que el inquilino desocupe la unidad de alquiler, el inquilino notifica al propietario que el inquilino tiene la intención de hacerlo.

(2) Si un inquilino ha dado un aviso según el inciso (1), el arrendador, al menos 45 días antes de la finalización de las renovaciones o reparaciones, debe entregar al inquilino

- (a) un aviso de la fecha de disponibilidad de la unidad de alquiler, y
 - (b) un contrato de arrendamiento que entrará en vigor en esa fecha de disponibilidad.
- (3) Si el inquilino, en la fecha de disponibilidad o antes de ella, no formaliza un contrato de arrendamiento con respecto a la vivienda que ha sido objeto de reformas o reparaciones, no tendrá ningún derecho adicional con respecto a dicha vivienda.
- (4) Un aviso conforme al inciso (1) o (2) debe estar en el formulario aprobado.

Indemnización al inquilino: no existe derecho de tanteo.

- 51.3** (1) Con sujeción al apartado (2) de esta sección, si un inquilino ha dado un aviso en virtud del apartado (1) del artículo 51.2, el arrendador deberá pagar al inquilino una cantidad equivalente a 12 veces el alquiler mensual pagadero en virtud del contrato de arrendamiento anterior si el arrendador no cumple con el artículo 51.2 (2).
- (2) El director podrá eximir al arrendador de pagar al inquilino la cantidad requerida en virtud del inciso (1) si, en opinión del director, circunstancias atenuantes impidieron al arrendador cumplir con el artículo 51.2 (2).

Indemnización del inquilino: orden de la sección 49.2

- 51.4** (1) Un inquilino que reciba una orden de finalización de un contrato de arrendamiento según la sección 49.2 [*órdenes del director: renovaciones o reparaciones*] tiene derecho a recibir del arrendador, en la fecha de entrada en vigor de la orden del director o antes de ella, una cantidad equivalente a un mes de renta pagadera según el contrato de arrendamiento.
- (2) Un inquilino al que se refiere el inciso (1) puede retener la cantidad autorizada del alquiler del último mes y, a los efectos del artículo 50 (2), se considera que dicha cantidad se ha pagado al arrendador.
- (3) Si un inquilino al que se refiere el inciso (1) pagó el alquiler antes de dar un aviso según la sección 50, el arrendador debe reembolsar la cantidad pagada.
- (4) Con sujeción al apartado (5), el arrendador deberá pagar al inquilino, además del importe a pagar en virtud del apartado (1), un importe equivalente a 12 veces el alquiler mensual a pagar en virtud del contrato de arrendamiento, a menos que el arrendador demuestre que las reformas o reparaciones se han realizado dentro de un plazo razonable después de la fecha de entrada en vigor de la orden.
- (5) El director podrá eximir al arrendador de pagar al inquilino la cantidad requerida en virtud del inciso (4) si, en opinión del director, circunstancias atenuantes impidieron al arrendador realizar las renovaciones o reparaciones dentro de un plazo razonable después de la fecha de entrada en vigor de la orden.

Forma y contenido del aviso de finalización del contrato de arrendamiento

52 Para que sea efectiva, una notificación para terminar un contrato de arrendamiento debe ser por escrito y debe

- (a) debe estar firmado y fechado por el propietario o inquilino que da el aviso,
- (b) Proporcione la dirección de la unidad de alquiler,
- (do) indique la fecha de entrada en vigor del aviso,
- (d) excepto por un aviso según la sección 45 (1) o (2) *[aviso del inquilino]* , indique los motivos para terminar el arrendamiento,
- (d.1) para una notificación según la sección 45.1 *[notificación del inquilino: violencia familiar o cuidados a largo plazo]* , debe ir acompañada de una declaración hecha de acuerdo con la sección 45.2 *[confirmación de elegibilidad]* , y
- (y) cuando lo entregue un arrendador, deberá estar en el formulario aprobado preparado, si corresponde, de acuerdo con la sección 53.1 *[avisos generados para la finalización de ciertos arrendamientos]* .

Las fechas de vigencia incorrectas se modificaron automáticamente.

- 53** (1) Si un arrendador o arrendatario notifica la finalización de un contrato de arrendamiento con efecto en una fecha que no cumple con esta División, se considerará que la notificación se modifica de conformidad con el inciso (2) o (3), según corresponda.
- (2) Si la fecha de entrada en vigor indicada en el aviso es anterior a la fecha más temprana permitida según la sección aplicable, se considerará que la fecha de entrada en vigor es la fecha más temprana que cumple con dicha sección.
- (3) En el caso de una notificación para finalizar un contrato de arrendamiento, que no sea una notificación conforme a la sección 45 (3) *[notificación del arrendatario: incumplimiento por parte del arrendador de una cláusula esencial]* , 46 *[notificación del arrendador: falta de pago del alquiler]* o 50 *[el arrendatario puede finalizar el contrato de arrendamiento anticipadamente]* , si la fecha efectiva indicada en la notificación es cualquier día que no sea el día anterior al día del mes, o en el otro período en el que se basa el contrato de arrendamiento, en el que se debe pagar el alquiler según el contrato de arrendamiento, la fecha efectiva se considerará el día anterior al día del mes, o en el otro período en el que se basa el contrato de arrendamiento, en el que se debe pagar el alquiler según el contrato de arrendamiento.
- (a) que cumpla con el plazo de notificación requerido, o
 - (b) Si el propietario da un plazo de preaviso más largo, eso cumple con ese plazo de preaviso más largo.

Sección 1.1 — Procedimientos para la terminación de ciertos arrendamientos

Se generaron avisos para la finalización de ciertos contratos de arrendamiento.

- 53.1** (1) Un arrendador no debe dar aviso de finalización del contrato de arrendamiento según una disposición prescrita de esta Ley a menos que el aviso sea un aviso generado automáticamente.
- (2) Para dar aviso de finalización de un contrato de arrendamiento conforme a una disposición prescrita de esta Ley con un aviso generado, un arrendador debe
- (a) pagar la tarifa prescrita, si la hubiere, a menos que se apliquen circunstancias prescritas, y
 - (b) obtener el aviso generado.
- (3) Un arrendador no debe cambiar la información en un aviso generado a menos que el cambio sea
- (a) autorizado por escrito por el director, o
 - (b) elaborado de conformidad con la normativa.
- (4) Si lo autorizan las regulaciones, el director podrá determinar, de conformidad con las regulaciones, si
- (a) un arrendador puede obtener un aviso generado, o
 - (b) Se podrá entregar un aviso generado automáticamente a un inquilino.
- (5) Para mayor certeza, la sección 10 *[el director puede aprobar los formularios]* se aplica a un aviso generado.

División 2 — Orden de posesión de la unidad de alquiler**Orden de posesión para el inquilino**

- 54** (1) Un inquilino que haya suscrito un contrato de arrendamiento con un propietario puede solicitar una orden de desalojo de la vivienda mediante una solicitud de resolución de disputas.
- (2) El director podrá otorgar una orden de posesión a un inquilino conforme a esta sección antes o después de la fecha en que el inquilino tenga derecho a ocupar la unidad de alquiler según el contrato de arrendamiento, y la orden será efectiva en la fecha especificada por el director.
- (3) La fecha especificada en el inciso (2) no podrá ser anterior a la fecha en que el inquilino tenga derecho a ocupar la unidad de alquiler.

Orden de posesión a favor del arrendador

- 55** (1) Si un inquilino presenta una solicitud de resolución de disputas para impugnar el aviso de finalización del contrato de arrendamiento por parte del arrendador, el director debe otorgar al arrendador una orden de posesión de la unidad de alquiler si
- (a) El aviso del arrendador para finalizar el contrato de arrendamiento cumple con la sección 52 *[forma y contenido del aviso para finalizar el*

contrato de arrendamiento] , y

- (b) Durante el procedimiento de resolución de disputas, el director desestima la solicitud del inquilino o confirma la notificación del propietario.
- (1.1) Si una solicitud a la que se refiere el apartado (1) está relacionada con un aviso del arrendador para terminar un contrato de arrendamiento según el artículo 46 *[aviso del arrendador: falta de pago del alquiler]* , y se aplican las circunstancias a las que se refiere el apartado (1) (a) y (b) de este artículo, el director debe otorgar una orden que requiera el pago del alquiler impagado.
- (2) Un arrendador puede solicitar una orden de posesión de una unidad de alquiler en cualquiera de las siguientes circunstancias mediante la presentación de una solicitud de resolución de disputas:
 - (a) El inquilino ha notificado su intención de rescindir el contrato de arrendamiento;
 - (b) El arrendador ha notificado la rescisión del contrato de arrendamiento, el inquilino no ha impugnado dicha notificación mediante una solicitud de resolución de conflictos y el plazo para presentar dicha solicitud ha expirado;
 - (do) El contrato de arrendamiento es un contrato de arrendamiento de plazo fijo que, en las circunstancias prescritas en la sección 97 (2) (a.1), requiere que el inquilino desocupe la unidad de alquiler al final del plazo;
 - (c.1) El contrato de arrendamiento es un contrato de subarrendamiento;
 - (d) El propietario y el inquilino han acordado por escrito la finalización del contrato de arrendamiento.
- (3) El director podrá otorgar una orden de desalojo antes o después de la fecha en que un inquilino deba desocupar una vivienda alquilada, y la orden entrará en vigor en la fecha especificada en la misma.
- (4) En las circunstancias descritas en el inciso (2) (b), el director podrá, sin ningún otro proceso de resolución de disputas conforme a la Parte 5 *[Resolución de disputas]* ,
 - (a) otorgar una orden de posesión y
 - (b) Si la solicitud se refiere al impago del alquiler, se deberá dictar una orden que exija el pago de dicho alquiler.

Solicitud de orden para la finalización anticipada del contrato de arrendamiento

- 56** (1) Un arrendador puede presentar una solicitud de resolución de disputas solicitando
- (a) una orden que pone fin a un contrato de arrendamiento en una fecha anterior a la que finalizaría si se diera aviso de finalización del contrato

de arrendamiento conforme al artículo 47 *[aviso del arrendador: causa]*, y

- (b) una orden que otorga al propietario la posesión de la vivienda alquilada.

(2) El director podrá dictar una orden que especifique una fecha anterior en la que finalice un contrato de arrendamiento y la fecha efectiva de la orden de posesión solo si está satisfecho, en el caso de una solicitud del arrendador,

- (a) Se aplica cualquier motivo prescrito o el inquilino o una persona autorizada en la propiedad residencial por el inquilino, o por un ocupante de la unidad de alquiler del inquilino, ha hecho cualquiera de las siguientes cosas:

- (i) interfirió significativamente o perturbó de manera irrazonable a una persona autorizada ;

- (ii) puso en grave peligro la salud o la seguridad o un derecho o interés legítimo de una persona autorizada ;

- (iii) poner la propiedad del arrendador en un riesgo significativo;

- (iv) participó en actividades ilegales que

- (A) ha causado o es probable que cause daños a la propiedad del arrendador,

- (B) ha afectado negativamente o es probable que afecte negativamente el disfrute pacífico de una persona autorizada,

- (B.1) ha afectado negativamente o es probable que afecte negativamente la seguridad, la protección o el bienestar físico de una persona autorizada, o

- (DO) ha puesto en peligro o es probable que ponga en peligro un derecho o interés legítimo de una persona autorizada ;

- (en) causó daños extraordinarios a la propiedad residencial y

- (b) Sería irrazonable o injusto para el arrendador , otros inquilinos u otros ocupantes de la propiedad residencial, esperar a que un aviso para terminar el arrendamiento según la sección 47 *[aviso del arrendador: causa]* surta efecto.

(3) Si se emite una orden en virtud de esta sección, no es necesario que el propietario notifique al inquilino la finalización del contrato de arrendamiento.

Orden de posesión: arrendamiento frustrado

56.1 (1) Un arrendador puede presentar una solicitud de resolución de disputas solicitando

- (a) una orden que pone fin a un contrato de arrendamiento porque

- (i) La vivienda de alquiler es inhabitable, o

- (ii) El contrato de arrendamiento se ve frustrado de otro modo, y

- (b) una orden que otorga al propietario la posesión de la vivienda alquilada.
- (2) Si el director está convencido de que una vivienda de alquiler es inhabitable o que el contrato de arrendamiento se ha visto frustrado por cualquier otro motivo, el director podrá dictar una orden
 - (a) considerando que el contrato de arrendamiento finalizó en la fecha en que el director considera que el cumplimiento del contrato de arrendamiento se volvió imposible, y
 - (b) especificando la fecha de entrada en vigor de la orden de posesión.

¿Qué sucede si un inquilino no se marcha al finalizar el contrato de arrendamiento?

57 (1) En esta sección:

"Nuevo inquilino" significa un inquilino que ha celebrado un contrato de arrendamiento con respecto a una vivienda alquilada, pero que se ve impedido de ocupar dicha vivienda por un inquilino que ocupa la propiedad ilegalmente;

Se entiende por " inquilino que prolonga la ocupación ilegalmente" a aquel que continúa ocupando una vivienda de alquiler una vez finalizado su contrato de arrendamiento.

- (2) El propietario no debe tomar posesión efectiva de una vivienda alquilada que esté ocupada por un inquilino que se encuentre en situación irregular, a menos que cuente con una orden judicial de posesión emitida de conformidad con las Reglas Civiles del Tribunal Supremo.
- (3) El propietario puede reclamar una indemnización a un inquilino que se apropie de la vivienda después de que finalice el contrato de arrendamiento, por cualquier período que dicho inquilino siga ocupando la propiedad.
- (4) Si un arrendador tiene derecho a reclamar una indemnización a un inquilino que ocupa la vivienda ilegalmente según el inciso (3) y un nuevo inquilino inicia un procedimiento contra el arrendador para hacer valer su derecho a poseer u ocupar la unidad de alquiler que está ocupada por el inquilino que ocupa la vivienda ilegalmente, el arrendador puede solicitar agregar al inquilino que ocupa la vivienda ilegalmente como parte en el procedimiento.

Parte 4.1

Derogado

57.1-57.61 [No está en vigor. Derogado el 19 de diciembre de 2026.]

Parte 5 — Resolución de disputas

División 1 — Procedimientos de resolución de disputas

Servicios de resolución de disputas

57.7 (1) Al prestar servicios de resolución de disputas en virtud de esta Parte, el director debe actuar de manera que

- (a) es accesible, oportuno y flexible, y
 - (b) reconoce cualquier relación entre las partes de una disputa que probablemente continúe después de que concluyan los procedimientos bajo esta Parte.
- (2) El director podrá ayudar a los propietarios e inquilinos a resolver cualquier disputa en relación con la cual se haya presentado o se pueda presentar una solicitud de resolución de disputas.
- (3) El director podrá establecer y publicar normas de procedimiento para facilitar la resolución de controversias en virtud de esta Parte.
- (4) Sin limitar lo dispuesto en el apartado (3), el director podrá establecer las siguientes normas:
- (a) respecto a las solicitudes de resolución de controversias;
 - (b) respecto de los procedimientos y procesos de resolución de disputas, incluyendo, sin limitación,
 - (i) la conducción de procedimientos de resolución de disputas y
 - (ii) el traslado de controversias entre diferentes procesos de resolución de disputas;
 - (do) respecto a la divulgación, el intercambio o el suministro de información y registros por las partes antes o durante un proceso de resolución de disputas;
 - (d) respetando el efecto del incumplimiento de las normas de procedimiento por parte de una de las partes.
- (5) El director podrá establecer reglas diferentes para distintos tipos o clases de disputas, reclamaciones, problemas, circunstancias, información, registros o procesos de resolución de disputas.
- (6) El director podrá publicar, o poner a disposición del público de otro modo, las decisiones u órdenes, o resúmenes de las mismas, dictadas en virtud de esta Parte.

Resolución de disputas

58 (0.1) En esta sección, "**arrendador**" incluye a un comprador según se define en la sección 49 que, según la sección 49 (5) (c), le pide a un arrendador que le dé un aviso para terminar un contrato de arrendamiento de una unidad de alquiler.

- (1) Salvo las restricciones establecidas en esta Ley, una persona puede presentar una solicitud al director para la resolución de disputas en relación con una disputa con su arrendador o arrendatario respecto de cualquiera de los siguientes asuntos:

- (a) derechos, obligaciones y prohibiciones en virtud de esta Ley;
 - (b) derechos y obligaciones en virtud de los términos de un contrato de arrendamiento que
 - (i) son requeridos o prohibidos en virtud de esta Ley, o
 - (ii) relacionarse con
 - (A) el uso, ocupación o mantenimiento de la unidad de alquiler por parte del inquilino, o
 - (B) el uso de áreas, servicios o instalaciones comunes.
- (2) Salvo lo dispuesto en los apartados (2.2) y (4) (a), el director no deberá resolver una disputa si se da alguna de las siguientes circunstancias:
- (a) a menos que se aplique el párrafo (a.1), el monto reclamado por deuda o daños es mayor que el límite monetario para reclamos bajo la [Ley de Reclamos Menores](#) ;
 - (a.1) El monto reclamado bajo cualquiera de las siguientes disposiciones de esta Ley es superior a \$65 000:
 - (i) sección 51 (1) o (2) [*compensación del inquilino: notificación de la sección 49*] ;
 - (ii) Sección 51.1 [*Compensación al inquilino: requisito de desalojar*] ;
 - (iii) Sección 51.3 [*indemnización al inquilino: no hay derecho de tanteo*] ;
 - (iv) Sección 51.4 [*compensación del inquilino: orden de la sección 49.2*] ;
 - (b) La reclamación se refiere a si el inquilino tiene derecho a rescindir un contrato de arrendamiento de duración determinada en virtud del artículo 45.1 [*aviso del inquilino: violencia familiar o cuidados a largo plazo*] ;
 - (do) La solicitud de resolución de controversias no se presentó dentro del plazo aplicable especificado en la presente Ley;
 - (d) La disputa está vinculada sustancialmente a un asunto que se encuentra ante la Corte Suprema.
- (2.1) [Derogado el 22 de enero de 2021.]
- (2.2) Si el inciso (2) (a) o (a.1) se aplicara de otro modo, esa disposición no se aplica si un solicitante abandona,
- (a) en el caso del inciso (2) (a), la parte de la reclamación por un monto de deuda o daños que sea mayor que el límite monetario para reclamaciones bajo la [Ley de Reclamaciones Menores](#) , o
 - (b) en el caso del inciso (2) (a.1), la parte de la reclamación por un monto que sea superior a \$65 000.

- (3) Salvo lo dispuesto en el apartado (4) o (4.1), un tribunal no tiene ni debe ejercer ninguna jurisdicción respecto de un asunto que deba someterse al director para la resolución de controversias en virtud de esta Ley.
- (4) El Tribunal Supremo podrá, a solicitud relativa a una controversia a la que se refiere el apartado (2) (a), (a.1) o (d),
 - (a) ordenar al director que resuelva la disputa, o
 - (b) escuchar y dirimir la disputa.
- (4.1) Si el Tribunal Supremo conoce y resuelve una controversia en virtud del apartado (4) (b), el Tribunal Supremo podrá dictar cualquier orden que el director pueda dictar en virtud de esta Ley.
- (5) La [Ley de Arbitraje](#) no se aplica a los procedimientos de resolución de disputas.

Inicio de los procedimientos

59 (1) [Derogado 2006-35-83.]

- (2) Una solicitud de resolución de disputas debe
 - (a) estar en el formulario aprobado correspondiente,
 - (b) incluir todos los detalles de la controversia que será objeto del procedimiento de resolución de controversias, y
 - (do) deberá ir acompañado de la tasa estipulada en el reglamento.
- (3) Excepto para una solicitud a la que se refiere el inciso (6), una persona que presente una solicitud de resolución de disputas debe entregar una copia de la solicitud a la otra parte dentro de los 3 días siguientes a su presentación, o dentro de un plazo diferente especificado por el director.
- (4) El director podrá eximir o reducir la tarifa si está satisfecho de que
 - (a) el solicitante no puede permitirse razonablemente pagar la tasa, o
 - (b) Las circunstancias no justifican el cobro de la tarifa.
- (5) El director podrá negarse a aceptar una solicitud de resolución de disputas si
 - (a) En opinión del director, la solicitud no revela una controversia que pueda resolverse conforme a esta Parte,
 - (b) el solicitante adeuda al gobierno tasas o multas administrativas pendientes de pago en virtud de esta Ley, o
 - (do) La solicitud no cumple con el inciso (2).
- (6) Una persona que ocupe una habitación en un hotel residencial puede presentar una solicitud de resolución de disputas, sin previo aviso a ninguna otra parte, solicitando una orden provisional para que se aplique esta Ley a dicho alojamiento.

Último momento para presentar una solicitud de resolución de disputas

- 60** (1) Si esta Ley no establece un plazo para la presentación de una solicitud de resolución de disputas, dicha solicitud deberá presentarse dentro de los 2 años siguientes a la fecha en que finalice o se ceda el contrato de arrendamiento al que se refiere el asunto.
- (2) A pesar de la *Ley de Prescripción*, si no se presenta una solicitud de resolución de disputas dentro del plazo de 2 años, una reclamación que surja en virtud de esta Ley o del contrato de arrendamiento en relación con el arrendamiento deja de existir para todos los efectos, excepto según lo dispuesto en el apartado (3).
- (3) Si un arrendador o un arrendatario presenta una solicitud de resolución de disputas dentro del plazo de prescripción aplicable según esta Ley, la otra parte en la disputa podrá presentar una solicitud de resolución de disputas con respecto a una disputa diferente entre las mismas partes después del plazo de prescripción aplicable, pero antes de que concluya el procedimiento de resolución de disputas con respecto a la primera solicitud.

Notificación de procedimiento de resolución de disputas

- 61** (1) Esta sección se aplica si se presenta una solicitud de resolución de disputas.
- (a) está debidamente completado,
 - (b) es aceptado por el director, y
 - (do) no se desestima en virtud del artículo 62 (4) [*autoridad del director respecto de los procedimientos de resolución de disputas*].
- (2) Si esta sección es aplicable, el director
- (a) deberá, con sujeción a la normativa, determinar qué procesos de resolución de disputas se utilizarán para resolver la disputa, y
 - (b) debe entregar a la persona que realizó la solicitud una notificación del procedimiento de resolución de disputas.
 - (i) indicando que se ha iniciado un procedimiento de resolución de disputas para resolver la disputa, y
 - (ii) estableciendo los detalles de cualquier proceso de resolución de disputas determinado de conformidad con el párrafo (a).

Autoridad del director en materia de procedimientos de resolución de controversias

- 62** (1) Con sujeción al artículo 58, el director tiene facultad para resolver en virtud de esta Parte.
- (a) disputas en relación con las cuales el director ha aceptado una solicitud de resolución de disputas, y
 - (b) cualquier asunto relacionado con esa disputa que surja en virtud de esta Ley o de un contrato de arrendamiento.
- (2) El director podrá realizar cualquier determinación de hecho o de derecho que sea necesaria o incidental para tomar una decisión o dictar una orden en virtud

de esta Ley.

- (3) El director podrá dictar cualquier orden necesaria para dar efecto a los derechos, obligaciones y prohibiciones previstos en esta Ley, incluyendo una orden para que un arrendador o arrendatario cumpla con esta Ley, los reglamentos o un contrato de arrendamiento y una orden para que se aplique esta Ley.
- (4) El director podrá desestimar total o parcialmente una solicitud de resolución de disputas si
 - (a) no hay motivos razonables para la solicitud o parte,
 - (b) la solicitud o parte no revela una controversia que pueda resolverse conforme a esta Parte, o
 - (do) La solicitud o parte de ella es frívola o constituye un abuso del proceso de resolución de disputas.
- (5) [Derogado 2006-35-86.]

Oportunidad para resolver la disputa

- 63** (1) El director podrá ayudar a las partes, u ofrecerles la oportunidad, de resolver su disputa.
- (2) [Derogado 2023-47-81.]

Procedimientos de resolución de disputas en general

- 64** (1) [Derogado 2006-35-88.]
- (2) El director debe tomar cada decisión u orden en función de los méritos del caso, según se desprende de las pruebas admitidas, y no está obligado a seguir otras decisiones tomadas en virtud de esta Parte.
- (3) Con sujeción a las normas de procedimiento, el director podrá
 - (a) abordar cualquier problema de procedimiento que surja,
 - (b) realizar órdenes provisionales o temporales, y
 - (do) modificar una solicitud de resolución de disputas o permitir que se modifique una solicitud de resolución de disputas.
- (4) Si, en opinión del director, otro inquilino de un arrendador que sea parte en un procedimiento de resolución de disputas se verá o es probable que se vea afectado materialmente por la resolución de la disputa, el director podrá
 - (a) ordenar que se notifique al otro inquilino sobre el procedimiento, y
 - (b) brindar al otro inquilino la oportunidad de participar en el proceso.
- (5) El director puede ordenar que se notifique a un arrendador sobre un procedimiento de resolución de disputas y se le dé la oportunidad de ser escuchado en dicho procedimiento si, en opinión del director, el arrendador

- (a) es un arrendador de un inquilino que es parte en ese procedimiento de resolución de disputas,
- (b) no recibió, conforme a la sección 59 (3), notificación de ese procedimiento de resolución de disputas, y
- (do) se verá o es probable que se vea afectado materialmente por la resolución de la disputa.

Proceso de liquidación facilitado

64.1 (1) Si así lo exige la normativa, las partes en una solicitud de resolución de disputas deberán participar en un proceso de conciliación facilitado.

(2) Durante un proceso de acuerdo facilitado, el director puede proceder conforme a esta Parte para resolver uno o más de los asuntos o reclamaciones en disputa sobre la base de la información recibida por el director y sin ningún otro proceso de resolución de disputas conforme a esta División si

(a) las partes acuerdan una resolución directa, por parte del director, del asunto o reclamación, o

(b) Una de las partes no participa en el proceso de conciliación facilitada.

(3) No obstante lo dispuesto en el apartado (1), antes o durante un proceso de conciliación facilitada, el director podrá exigir que la controversia se someta a una audiencia conforme a esta División.

(a) si, en opinión del director, es improbable que las partes resuelvan su disputa mediante un acuerdo, o

(b) en cualquier circunstancia prevista en el reglamento.

Decisión u orden si las partes resuelven la disputa por acuerdo.

64.2 Si las partes resuelven su disputa por acuerdo, ya sea durante o no un procedimiento de resolución de disputas, el director puede dejar constancia del acuerdo en forma de decisión u orden conforme a esta Parte.

Órdenes del director: incumplimiento de la ley, reglamentos o contrato de arrendamiento.

65 (1) Sin limitar la autoridad general en la sección 62 (3) [*autoridad del director respecto de los procedimientos de resolución de disputas*] , si el director determina que un arrendador o arrendatario no ha cumplido con la Ley, los reglamentos o un contrato de arrendamiento, el director puede dictar cualquiera de las siguientes órdenes:

- (a) que un inquilino debe pagar el alquiler al director, quien debe mantener el alquiler en fideicomiso o pagarlo, según lo indique el director, para los costos de cumplimiento de esta Ley, los reglamentos o un contrato de arrendamiento en relación con el mantenimiento o reparaciones o servicios o instalaciones;

- (b) que el inquilino debe deducir del alquiler una cantidad que se destinará al mantenimiento o a una reparación, o a un servicio o instalación, según lo ordene el director;
- (do) que cualquier dinero pagado por un inquilino a un propietario debe ser
 - (i) reembolsado al inquilino,
 - (ii) deducido del alquiler, o
 - (iii) tratado como el pago de una obligación del inquilino hacia el propietario distinta del alquiler;
- (d) que cualquier cantidad de dinero que un inquilino o un propietario deba al otro debe ser pagada;
- (y) que los bienes muebles incautados o recibidos por un arrendador en contravención de esta Ley o de un contrato de arrendamiento deben ser devueltos;
- (F) que el alquiler pasado o futuro debe reducirse en una cantidad equivalente a una reducción en el valor del contrato de arrendamiento;
- (gramo) que un contrato de arrendamiento puede cederse o una unidad de alquiler puede subarrendarse si el consentimiento del arrendador se ha denegado de manera irrazonable en contravención del artículo 34 (2) *[cesión y subarrendamiento]*.
- (2) El director, de conformidad con las regulaciones, debe recuperar de un fideicomiso al que se refiere el inciso (1) (a) los costos incurridos en la ejecución de la orden a que se refiere ese inciso.
- (3) Cuando se hayan cumplido los propósitos de una orden a que se refiere el inciso (1) (a), el director deberá pagar al arrendador, de conformidad con las regulaciones, cualquier cantidad de renta que quede en el fideicomiso, junto con los intereses si estos son pagaderos según las regulaciones.

Órdenes del director: modificación de los plazos

- 66** (1) El director podrá extender un plazo establecido por esta Ley únicamente en circunstancias excepcionales, salvo lo dispuesto en el artículo 59 (3) *[inicio de procedimientos]* o 81 (4) *[decisión sobre la solicitud de revisión]*.
- (2) No obstante lo dispuesto en el apartado (1), el director podrá prorrogar el plazo establecido por el artículo 46 (4) (a) *[aviso del arrendador: falta de pago del alquiler]* para que un inquilino pague el alquiler atrasado únicamente en una de las siguientes circunstancias:
- (a) La prórroga cuenta con el consentimiento del propietario;
 - (b) El inquilino ha deducido el importe impagado porque creía que la deducción estaba permitida para reparaciones de emergencia o por orden del director.

- (3) El director no debe extender el plazo para presentar una solicitud de resolución de disputas para impugnar una notificación de terminación de un contrato de arrendamiento más allá de la fecha efectiva de la notificación.

Órdenes del director: indemnización por daños o pérdidas

- 67** Sin limitar la autoridad general en la sección 62 (3) [*autoridad del director respecto de los procedimientos de resolución de disputas*] , si el daño o la pérdida resulta de que una parte no cumpla con esta Ley, los reglamentos o un contrato de arrendamiento, el director puede determinar el monto de, y ordenar a esa parte que pague, una compensación a la otra parte.

Órdenes del director: notificación de finalización del contrato de arrendamiento.

- 68** (1) Si un aviso para terminar un arrendamiento no cumple con la sección 52 [*forma y contenido del aviso para terminar el arrendamiento*] , el director puede modificar el aviso si está convencido de que
- (a) La persona que recibió la notificación sabía, o debería haber sabido, la información que se omitió en la notificación, y
 - (b) En estas circunstancias, es razonable modificar el aviso.
- (2) Sin limitar el artículo 62 (3) [*la autoridad del director respecto de los procedimientos de resolución de disputas*] , el director podrá, de conformidad con esta Ley,
- (a) ordenar que un contrato de arrendamiento finalice en una fecha distinta a la fecha efectiva que figura en el aviso de finalización del contrato, o
 - (b) Anular o modificar una notificación emitida conforme a esta Ley que no cumpla con la misma.

Órdenes del director: aumento de alquileres

- 69** Si el director está convencido de que se aplican las circunstancias prescritas para los fines del artículo 43 (3) [*monto del aumento del alquiler*] , el director puede ordenar que se le permita a un arrendador aumentar el alquiler en una cantidad que sea
- (a) mayor que la cantidad calculada según las reglamentaciones a los efectos del artículo 43 (1) (a), y
 - (b) no superior al aumento máximo de renta autorizado por las reglamentaciones prescritas para los fines de esta sección.

Órdenes del director: derecho del propietario a entrar en la vivienda alquilada

- 70** (1) El director, mediante orden, podrá suspender o establecer condiciones al derecho del arrendador a entrar en una unidad de alquiler según el artículo 29 [*derecho del arrendador a entrar en la unidad de alquiler restringido*] .
- (2) Si el director está convencido de que es probable que un arrendador ingrese a una unidad de alquiler de manera distinta a la autorizada por la sección 29,

podrá, mediante orden,

- (a) autorizar al inquilino a cambiar las cerraduras, llaves u otros medios que permitan el acceso a la unidad de alquiler, y
- (b) Prohibir al propietario reemplazar esas cerraduras, obtener llaves o acceder a la vivienda alquilada por cualquier otro medio.

Órdenes del director: entrega y notificación de documentos

71 (1) El director podrá ordenar que un aviso, orden, proceso u otro documento se notifique mediante notificación sustitutiva de conformidad con la orden.

(2) Además de la facultad prevista en el apartado (1), el director podrá dictar cualquiera de las siguientes órdenes:

- (a) que un documento debe ser notificado de la manera que el director considere necesaria, a pesar de las secciones 88 [*cómo entregar o notificar documentos en general*] y 89 [*reglas especiales para ciertos documentos*];
- (b) que se haya notificado debidamente un registro a los efectos de esta Ley en la fecha que especifique el director;
- (do) que un registro que no se haya notificado de conformidad con las secciones 88 u 89 se considera suficientemente entregado o notificado para los fines de esta Ley.

Órdenes del director: honorarios y órdenes monetarias

72 (1) El director puede ordenar el pago o el reembolso de una tarifa conforme a la sección 59 (2) (c) [*inicio de procedimientos*] o 79 (3) (b) [*solicitud de revisión de la decisión del director*] por una parte en un procedimiento de resolución de disputas a otra parte o al director.

(2) Si el director ordena a una parte en un procedimiento de resolución de disputas que pague cualquier cantidad a la otra, incluida una cantidad según el inciso (1), la cantidad podrá ser deducida.

- (a) en el caso de pago de un arrendador a un inquilino, de cualquier renta adeudada al arrendador, y
- (b) en el caso de pago de un inquilino a un propietario, de cualquier depósito de seguridad o depósito por daños causados por mascotas que se deba al inquilino.

El director puede exigir que las disputas se resuelvan de forma conjunta.

73 (1) Si se aceptan dos o más solicitudes de resolución de disputas con respecto a disputas relacionadas con el mismo arrendador, el director podrá exigir que las disputas se resuelvan en el mismo procedimiento de resolución de disputas.

(2) Si se aceptan dos o más solicitudes de resolución de disputas respecto de disputas entre el mismo arrendador y el mismo arrendatario, el director podrá

exigir que las disputas se resuelvan en el mismo procedimiento de resolución de disputas.

Cómo pueden llevarse a cabo los procedimientos de resolución de disputas

- 74** (1) Con sujeción a las normas y reglamentos, el director podrá llevar a cabo un procedimiento de resolución de controversias en virtud de esta División de la manera que considere apropiada.
- (2) El director podrá llevar a cabo un procedimiento de resolución de disputas.
- (a) en persona,
 - (b) escrito,
 - (do) por cualquier medio de audio,
 - (c.1) por cualquier vídeo u otro medio electrónico de comunicación,
 - (c.2) por cualquier medio previsto en el reglamento, o
 - (d) mediante cualquier combinación de los métodos contemplados en los apartados (a) a (c.2).
- (2.1) No es necesario que ninguno de los métodos a que se refiere el apartado (2) permita que todas las partes en la disputa participen en el procedimiento de resolución de disputas al mismo tiempo.
- (3) El director podrá tomar juramento a los efectos de la presente Ley.
- (4) En un procedimiento de resolución de disputas, una parte puede estar representada por un agente o un abogado.

Las reglas de la prueba no se aplican

- 75** El director podrá admitir como prueba, sea o no admisible según las leyes de prueba, cualquier testimonio oral o escrito o cualquier registro o cosa que el director considere que es
- (a) necesario y apropiado, y
 - (b) pertinente para el procedimiento de resolución de disputas.

El director podrá exigir a las personas que asistan y presenten registros.

- 76** (1) A petición de una parte o por iniciativa propia del director, este podrá emitir una citación que requiera a una persona
- (a) para asistir a una audiencia bajo esta División y prestar testimonio, o
 - (b) presentar ante el director los registros o cualquier otra cosa relacionada con el objeto de la disputa.
- (2) La parte que solicita que se emita una citación conforme al inciso (1) debe proporcionar dinero para gastos de conducta para el testigo de acuerdo con las reglas de procedimiento.

- (3) Si una persona nombrada y notificada con una citación de conformidad con el inciso (1) no cumple con la citación, dicha persona podrá ser procesada por desacato, previa solicitud ante el Tribunal Supremo, como si hubiera incumplido una sentencia u orden del Tribunal Supremo.

Decisión del director

77 (1) Una decisión del director en virtud de esta Parte debe

(a) y (b) [Derogado 2023-47-87.]

(do) incluir los motivos de la decisión o, en el caso de una decisión conforme al artículo 64.2 [*decisión u orden si las partes resuelven la disputa por acuerdo*], los detalles del acuerdo conforme a dicho artículo, y

(d) deberá entregarse con prontitud y, en cualquier caso, dentro de los 30 días siguientes a la conclusión del procedimiento.

(2) El director no pierde autoridad en un procedimiento de resolución de disputas, ni se ve afectada la validez de una decisión, si se emite una decisión después del período de 30 días según el inciso (1) (d).

(2.1) Con sujeción al apartado (2.2), la decisión del director podrá darse de forma oral o por escrito.

(2.2) La decisión del director debe constar por escrito y estar firmada y fechada por el director.

(a) si la decisión es un registro de acuerdo realizado conforme a la sección 64.2, o

(b) en las circunstancias prescritas.

(3) Salvo que se disponga lo contrario en esta Parte, una decisión u orden del director en virtud de esta Parte es definitiva y vinculante para las partes.

Corrección o aclaración de decisiones u órdenes

78 (1) Con sujeción al apartado (2), el director podrá, con o sin audiencia,

(a) corregir errores tipográficos, gramaticales, aritméticos u otros errores similares en la decisión u orden del director,

(b) aclarar la decisión u orden, y

(do) abordar un error obvio o una omisión involuntaria en la decisión u orden.

(1.1) El director podrá adoptar las medidas descritas en el apartado (1).

(a) por iniciativa propia del director, o

(b) a solicitud de una parte, solicitud que, para los apartados (1) (b) y (c), debe realizarse dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la decisión u orden.

- (2) Una solicitud a la que se refiere el inciso (1.1) (b) puede hacerse sin notificar a otra parte, pero el director puede ordenar que se notifique a otra parte.
- (2.1) Si los motivos de una decisión u orden se dan en más de un formulario y se reciben en fechas diferentes, el período de 15 días según el inciso (1.1) (b) comienza en la fecha más reciente que corresponda.
- (3) El director no deberá actuar en virtud de esta sección a menos que considere que es justo y razonable hacerlo dadas todas las circunstancias.

División 1.1

Renumerado

78.1 [Renumerado como 5.1 por 2017-18-38.]

División 2 — Revisión de decisiones y órdenes

Revisión de la decisión u orden del director

- 79** (1) Una de las partes en un procedimiento de resolución de disputas puede solicitar al director que revise su decisión u orden.
- (1.1) El director podrá, por iniciativa propia, revisar sus decisiones u órdenes.
- (2) Una decisión u orden del director solo podrá ser revisada por uno o más de los siguientes motivos:
- (a) Una de las partes no pudo asistir a la audiencia original o a parte de ella debido a circunstancias que no se pudieron prever y que estaban fuera de su control;
 - (b) una de las partes dispone de pruebas nuevas y pertinentes que no estaban disponibles en el momento de la audiencia original y que afectan sustancialmente a la decisión;
 - (b.1) Una parte, debido a circunstancias que no se pudieron prever y que estaban fuera de su control, presentó pruebas materiales después de que expirara el plazo aplicable pero antes del procedimiento original de resolución de disputas, y dichas pruebas no fueron presentadas ante el director en el procedimiento original de resolución de disputas;
 - (b.2) Una persona que realizaba tareas administrativas para el director cometió un error de procedimiento que afectó materialmente el resultado del procedimiento original de resolución de disputas;
 - (b.3) Se produjo una irregularidad o error técnico que afectó sustancialmente el resultado del procedimiento original de resolución de controversias;
 - (do) Una de las partes tiene pruebas de que la decisión u orden del director se obtuvo mediante fraude;

- (d) En el procedimiento original de resolución de disputas, el director no resolvió una cuestión que estaba obligado a resolver;
 - (y) En el procedimiento original de resolución de disputas, el director determinó una cuestión sobre la cual no tenía jurisdicción.
- (2.1) A los efectos del apartado (2), si las partes participan en más de un procedimiento de resolución de controversias, la referencia en dicho apartado al "procedimiento original de resolución de controversias" debe interpretarse como una referencia al procedimiento de resolución de controversias que dio lugar a la decisión u orden del director que es objeto de la solicitud de revisión.
- (3) Una solicitud de revisión de una decisión u orden del director
- (a) debe realizarse en el formulario aprobado y de la manera aprobada por el director,
 - (b) debe ir acompañado de la tasa prescrita en el reglamento,
 - (do) debe ir acompañada de todos los detalles de los motivos de la revisión y de las pruebas en las que el solicitante pretende basarse, y
 - (d) podrá realizarse sin previo aviso a ninguna otra parte.
- (4) El director podrá eximir o reducir la tarifa si está satisfecho de que
- (a) el solicitante no puede permitirse razonablemente pagar la tasa, o
 - (b) Las circunstancias no justifican el cobro de la tarifa.
- (5) El director podrá negarse a aceptar una solicitud de revisión de una decisión u orden del director si la solicitud no cumple con el inciso (3).
- (6) [Derogado 2006-35-97.]
- (7) Una parte en un procedimiento de resolución de disputas solo podrá presentar una solicitud en virtud de esta sección una sola vez con respecto a dicho procedimiento.

Plazo límite para solicitar una revisión

- 80** (1) Una parte debe presentar una solicitud de revisión de una decisión u orden del director dentro del plazo que corresponda de los siguientes:
- (a) dentro de los 2 días siguientes a la recepción por la parte de una copia de la decisión u orden, si la decisión u orden se refiere a
 - (i) la denegación irrazonable del consentimiento, contraria al artículo 34 (2) [*cesión y subarrendamiento*] , por parte de un arrendador a una cesión o subarrendamiento,
 - (ii) un aviso para finalizar un contrato de arrendamiento según la sección 46 [*aviso del arrendador: falta de pago del alquiler*] , o
 - (iii) una orden de posesión según la sección 54 [*orden de posesión para el inquilino*] , 55 [*orden de posesión para el arrendador*] , 56

[solicitud de orden de terminación anticipada del arrendamiento] o
56.1 *[orden de posesión: arrendamiento frustrado] ;*

- (b) dentro de los 5 días siguientes a la recepción por la parte de una copia de la decisión u orden, si la decisión u orden se relaciona con
 - (i) reparaciones o mantenimiento según el artículo 32 *[obligaciones de reparar y mantener] ,*
 - (ii) servicios o instalaciones según la sección 27 *[terminación o restricción de servicios o instalaciones] , o*
 - (iii) un aviso para poner fin a un contrato de arrendamiento que no sea conforme al artículo 46 *[aviso del arrendador: falta de pago del alquiler] ;*
 - (do) dentro de los 15 días siguientes a la recepción por la parte de una copia de la decisión u orden, para un asunto no mencionado en el párrafo (a) o (b).
- (2) Si se aplica más de un período según el inciso (1), la solicitud debe hacerse dentro del período más corto que corresponda.
- (3) Si los motivos de una decisión u orden se dan en más de una forma y se reciben en fechas diferentes, el período pertinente según el inciso (1) comienza en la fecha más temprana que corresponda.

Decisión sobre la solicitud de revisión

- 81** (1) En cualquier momento posterior a la presentación de una solicitud de revisión de una decisión u orden del director, este podrá desestimar o negarse a considerar la solicitud por una o más de las siguientes razones:
- (a) La cuestión planteada por la solicitud puede ser tratada mediante una corrección, aclaración o de otro modo de conformidad con el artículo 78 *[corrección o aclaración de decisiones u órdenes] ;*
 - (b) la solicitud
 - (i) no proporciona detalles completos de los asuntos sometidos a revisión ni de las pruebas en las que el solicitante pretende basarse,
 - (ii) no revela evidencia suficiente de un motivo para la revisión,
 - (iii) no revela ningún fundamento sobre el cual, incluso si se aceptaran las alegaciones de la solicitud, la decisión u orden del director deba ser anulada o modificada, o
 - (iv) es frívolo o un abuso de procedimiento;
 - (do) El solicitante no tramita la solicitud con la debida diligencia o no cumple con una orden emitida durante el proceso de revisión.
- (2) Una decisión conforme al inciso (1) podrá basarse únicamente en las presentaciones escritas del solicitante.

- (3) El director podrá ordenar que una decisión u orden respecto de la cual se haya solicitado una revisión quede suspendida, con o sin condiciones, hasta que se haya completado la revisión y se haya comunicado una decisión a las partes.
- (4) Dentro de los 3 días siguientes a la recepción de la decisión de proceder con la revisión, o dentro de un plazo diferente especificado por el director, el solicitante deberá entregar a la otra parte una copia de la decisión y de cualquier orden que la haga efectiva.

Revisión de la decisión u orden del director

- 82** (1) A menos que el director desestime o se niegue a considerar una solicitud de revisión conforme al artículo 81, el director debe revisar la decisión u orden.
- (2) El director puede realizar una revisión
- (a) basándose únicamente en el registro del procedimiento original de resolución de disputas y en las presentaciones escritas de las partes, si las hubiere,
 - (b) mediante la reanudación del procedimiento original de resolución de disputas, o
 - (do) mediante la realización de un nuevo procedimiento de resolución de disputas.
- (3) Tras la revisión, el director podrá confirmar, modificar o anular la decisión u orden original.

Derogado

83 [Derogado 2006-35-102.]

División 3 — Cumplimiento de las órdenes del director

Las órdenes del director pueden presentarse ante la Corte Suprema.

- 84** (1) Una decisión u orden del director puede ser presentada ante la Corte Suprema y ejecutada como una sentencia u orden de ese tribunal después de
- (a) Se ha realizado una revisión de la decisión u orden del director.
 - (i) rechazado o desestimado, o
 - (ii) concluyó o
 - (b) El plazo para solicitar una revisión ha expirado.
- (2) El apartado (1) se aplica tanto si la decisión u orden es provisional, temporal o definitiva.

Jurisdicción exclusiva del director

- 84.1** (1) El director tiene jurisdicción exclusiva para investigar, conocer y determinar todos aquellos asuntos y cuestiones de hecho, derecho y discreción que surjan o

deban determinarse, y para dictar cualquier orden que se le permita, en lo siguiente:

- (a) un procedimiento de resolución de disputas;
 - (a.1) una determinación conforme a la División 1.1 de la Parte 4;
 - (b) una revisión conforme a la División 2 de esta Parte;
 - (do) un procedimiento conforme a la Parte 5.1.
- (2) La decisión u orden del director sobre un asunto respecto del cual el director tiene jurisdicción exclusiva es definitiva e inapelable y no está sujeta a cuestionamiento ni revisión ante ningún tribunal.

Ciertas órdenes del director pueden presentarse ante el Tribunal Provincial.

85 (1) Esta sección se aplica a una decisión u orden del director si

- (a) La decisión u orden es para compensación financiera o la devolución de bienes personales, y
 - (b) el monto que debe pagarse según la decisión u orden, excluidos los intereses y los costos, o el valor de los bienes personales está dentro del límite monetario para reclamos bajo la [Ley de Reclamaciones Menores](#).
- (2) Una decisión u orden descrita en el inciso (1) podrá presentarse ante el Tribunal Provincial y ejecutarse como una sentencia u orden de dicho tribunal después de
- (a) Se ha realizado una revisión de la decisión u orden del director.
 - (i) rechazado o desestimado, o
 - (ii) concluyó o
 - (b) El plazo para solicitar una revisión ha expirado.

División 4

Derogado

86 [Derogado 2006-35-107.]

Derogado

86.1-86.3 [Derogado 2006-35-107.]

Derogado

87 [Derogado 2006-35-107.]

Parte 5.1 — Sanciones administrativas

Investigación y sanciones administrativas

- 87.01** (1) El director podrá establecer y publicar normas de procedimiento para la conducción de los procesos previstos en esta Parte.
- (2) El director no podrá asignar ni delegar a la misma persona tanto la función de realizar investigaciones conforme al artículo 87.1 [*investigaciones*] sobre un asunto como la facultad de imponer sanciones conforme al artículo 87.3 [*sanciones administrativas*] en relación con ese asunto.
- (3) El director podrá establecer reglas diferentes para distintos tipos o clases de asuntos, circunstancias o registros.
- (4) El director podrá publicar, o poner a disposición del público de cualquier otro modo, lo siguiente:
- (a) notificaciones, decisiones, órdenes o acuerdos, o resúmenes de los mismos, realizados en virtud de esta Parte;
 - (b) Estado del pago de la penalización.

Investigaciones

- 87.1** El director podrá realizar investigaciones para garantizar el cumplimiento de esta Ley y sus reglamentos, independientemente de que haya aceptado o no una solicitud de resolución de controversias en relación con el asunto.

Producción de discos

- 87.2** (1) El director podrá exigir a una persona que le proporcione, en un plazo razonable, todos los documentos que obren en su poder o bajo su control y que estén relacionados de alguna manera con una investigación.
- (2) Una persona que, de conformidad con el apartado (1), esté obligada a proporcionar registros, deberá cumplir con dicho requisito.

Sanciones administrativas

- 87.3** (1) Con sujeción a la normativa, el director podrá ordenar a una persona el pago de una sanción monetaria si el director está convencido, basándose en la preponderancia de las probabilidades, de que la persona ha...
- (a) contravenía alguna disposición de esta Ley o de los reglamentos,
 - (b) no acatar una decisión u orden del director, o una solicitud emitida por el director para la presentación de registros, o
 - (do) proporcionar información falsa o engañosa en un procedimiento de resolución de disputas o en una investigación.
- (2) Antes de que el director imponga una sanción administrativa a una persona, el director debe
- (a) darle a la persona la oportunidad de ser escuchada, y
 - (b) Considere todo lo siguiente:

- (i) acciones coercitivas previas por infracciones de naturaleza similar cometidas por la persona;
 - (ii) la gravedad y magnitud de la infracción;
 - (iii) el alcance del daño causado a terceros como consecuencia de la infracción;
 - (iv) si la infracción fue repetida o continua;
 - (en) si la infracción fue deliberada;
 - (nosotros) cualquier beneficio económico derivado por la persona de la infracción;
 - (vii) los esfuerzos de la persona por corregir la infracción.
- (3) La sanción impuesta en virtud de esta sección deberá pagarse dentro del plazo establecido.
- (4) En lugar de imponer una sanción en virtud del apartado (1), el director, con sujeción a la normativa, podrá celebrar un acuerdo con la persona que de otro modo sería responsable de la sanción.
- (5) Un acuerdo conforme al inciso (4) podrá prever, de acuerdo con las reglamentaciones, la reducción o cancelación de la sanción sujeta a los términos y condiciones que el director considere necesarios o convenientes.
- (6) Un acuerdo conforme al inciso (4) debe especificar el tiempo para cumplir los términos y condiciones y, si la persona no cumple esos términos y condiciones en la fecha especificada, la penalización ordenada conforme al inciso (1) es exigible y pagadera en la fecha del incumplimiento.
- (7) Ni la decisión del director de celebrar un acuerdo en virtud del apartado (4), ni los términos y condiciones de dicho acuerdo, podrán ser objeto de una solicitud de resolución de controversias.
- (8) Si una corporación infringe la Ley o los reglamentos o no cumple con una decisión u orden como se describe en el inciso (1), un empleado, funcionario, director o agente de la corporación que autorizó, permitió o consintió en la infracción o el incumplimiento también es responsable conforme a esta sección, incluso si la corporación es responsable o paga una sanción monetaria conforme a esta sección.

Importe de la sanción

- 87.4** (1) La sanción monetaria impuesta en virtud del artículo 87.3 (1) no podrá exceder de 5 000 dólares.
- (2) Si una infracción o incumplimiento a que se refiere la sección 87.3 ocurre durante más de un día o continúa durante más de un día, se podrán imponer sanciones monetarias separadas, cada una de las cuales no exceda el máximo establecido en el inciso (1) de esta sección, por cada día que continúe la infracción o el incumplimiento.

Notificación de sanción administrativa

87.5 Si el director impone una sanción administrativa a una persona, deberá entregarle una notificación especificando cada uno de los siguientes puntos:

- (a) la infracción, el incumplimiento o la información falsa o engañosa a la que se refiere la sanción;
- (b) el monto de la multa;
- (do) la fecha límite para el pago de la multa;
- (d) el derecho de la persona a que el director reconsidere la decisión de imponer la sanción.

Decisión del director

87.6 (1) Una decisión del director en virtud de esta Parte debe

- (a) estar por escrito,
- (b) deberá estar firmado y fechado por el director, y
- (do) Incluya los motivos de la decisión.

(2) Salvo que se disponga lo contrario en esta Parte, una decisión u orden del director en virtud de esta Parte es definitiva y vinculante para la persona sujeta a la decisión u orden.

Corrección o aclaración de decisiones u órdenes

87.7 (1) El director podrá, con o sin audiencia,

- (a) corregir errores tipográficos, gramaticales, aritméticos u otros errores similares en la decisión u orden del director,
- (b) aclarar la decisión u orden, y
- (do) abordar un error obvio o una omisión involuntaria en la decisión u orden.

(2) El director podrá adoptar las medidas descritas en el apartado (1).

- (a) por iniciativa propia del director, o
- (b) a solicitud de la persona sujeta a la decisión u orden, solicitud que, para los apartados (1) (b) y (c), debe realizarse dentro de los 15 días siguientes a la recepción de la decisión u orden.

(3) El director no deberá actuar en virtud de esta sección a menos que considere que es justo y razonable hacerlo dadas todas las circunstancias.

Revisión de la sanción administrativa

87.8 (1) La persona que reciba una notificación conforme al artículo 87.5 podrá solicitar al director una revisión de los asuntos expuestos en la notificación.

(2) El director podrá, por iniciativa propia, revisar los asuntos expuestos en la notificación.

- (3) Con sujeción al apartado (4), la División 2 *[Revisión de decisiones y órdenes]* de la Parte 5 se aplica a una revisión en virtud de esta sección.
- (4) Para los efectos de esta sección, el artículo 79 (2) se interpretará como si dispusiera que una decisión u orden del director solo podrá ser revisada por uno o más de los siguientes motivos:
- (a) La persona no pudo ser escuchada debido a circunstancias que no se pudieron prever y que estaban fuera de su control;
 - (b) La persona posee pruebas nuevas y pertinentes que no estaban disponibles antes de que el director impusiera la sanción administrativa y que afectan materialmente la decisión de imponer dicha sanción;
 - (do) Una persona que realizaba tareas administrativas para el director cometió un error de procedimiento que afectó materialmente la decisión de imponer la sanción administrativa o el monto de la misma;
 - (d) Se produjo una irregularidad o error técnico que afectó materialmente la decisión de imponer una sanción administrativa o el monto de la misma;
 - (y) El director no resolvió una cuestión que estaba obligado a resolver.

Recuperación de sanciones administrativas

- 87.9** (1) Una sanción administrativa impuesta en virtud de esta Parte constituye una deuda contraída con el gobierno.
- (2) Si una persona no paga una sanción administrativa según lo requerido por una notificación conforme a la sección 87.5 y ha expirado el plazo para solicitar una revisión conforme a la sección 87.8, el director puede presentar un certificado ante la Corte Suprema o el Tribunal Provincial y, una vez presentado, el certificado tiene la misma fuerza y efecto, y se pueden realizar todos los procedimientos en virtud del mismo, como si fuera una sentencia del tribunal ante el cual se presenta.
- (3) Un certificado conforme al inciso (2) debe estar en el formulario aprobado, estar firmado por el director y estar establecido
- (a) el nombre de la persona responsable de la sanción,
 - (b) la infracción, el incumplimiento o la información falsa o engañosa en relación con la cual se impone la sanción, y
 - (do) el monto de la multa.

Parte 6 — Asuntos generales

División 1 — Cómo entregar o presentar registros

Cómo entregar o notificar documentos en general

88 Todos los documentos, excepto aquellos a los que se refiere la sección 89 [*reglas especiales para ciertos documentos*], que deban o puedan entregarse a una persona conforme a esta Ley, deberán entregarse o notificarse de una de las siguientes maneras:

- (a) dejando una copia a la persona;
- (b) Si la persona es el propietario, deberá dejar una copia en poder de un agente del propietario;
- (do) enviando una copia por correo ordinario o correo certificado a la dirección en la que reside la persona o, si la persona es arrendador, a la dirección en la que ejerce su actividad como arrendador;
- (d) Si la persona es arrendataria, mediante el envío de una copia por correo ordinario o correo certificado a una dirección de reenvío proporcionada por la arrendataria;
- (y) dejando una copia en la residencia de la persona con un adulto que aparentemente reside con ella;
- (F) dejando una copia en un buzón o ranura de correo en la dirección donde reside la persona o, si la persona es arrendador, en la dirección donde ejerce su actividad como arrendador;
- (gramo) adjuntando una copia a una puerta u otro lugar visible en la dirección donde reside la persona o, si la persona es arrendador, en la dirección donde ejerce su actividad como arrendador;
- (h) mediante el envío de una copia a un número de fax proporcionado como dirección para notificaciones por la persona a la que se debe notificar;
- (i) [Derogado 2023-47-97.]
- (j) por cualquier otro medio de servicio previsto en el reglamento.

Reglas especiales para ciertos registros

89 (1) Una solicitud de resolución de disputas o una decisión del director de proceder con una revisión conforme a la División 2 de la Parte 5, cuando deba ser entregada a una parte por otra, deberá entregarse de una de las siguientes maneras:

- (a) dejando una copia a la persona;
- (b) Si la persona es el propietario, deberá dejar una copia en poder de un agente del propietario;
- (do) enviando una copia por correo certificado a la dirección en la que reside la persona o, si la persona es arrendador, a la dirección en la que ejerce su actividad como arrendador;
- (d) Si la persona es arrendataria, mediante el envío de una copia por correo certificado a una dirección de reenvío proporcionada por la

arrendataria;

(y) [Derogado 2023-47-98.]

(F) por cualquier otro medio de servicio previsto en el reglamento.

(2) Una solicitud presentada por un arrendador conforme a la sección 55 [*orden de posesión para el arrendador*] , 56 [*solicitud de orden para terminar el arrendamiento anticipadamente*] o 56.1 [*orden de posesión: arrendamiento frustrado*] debe entregarse al inquilino de una de las siguientes maneras:

(a) dejando una copia al inquilino;

(b) enviando una copia por correo certificado a la dirección donde reside el inquilino;

(do) dejando una copia en la residencia del inquilino con un adulto que aparentemente reside con él;

(d) adjuntando una copia a una puerta u otro lugar visible en la dirección donde reside el inquilino;

(y) [Derogado 2023-47-98.]

(F) por cualquier otro medio de servicio previsto en el reglamento.

(3) La notificación emitida conforme al artículo 87.5 [*notificación de sanción administrativa*] deberá realizarse de una de las siguientes maneras:

(a) dejando una copia a la persona o a su representante;

(b) Si la persona es arrendataria, mediante el envío de una copia por correo certificado a una dirección de reenvío proporcionada por la arrendataria;

(do) si la persona es inquilino, arrendador o cualquier otra persona, enviando una copia por correo certificado a la dirección en la que

(i) la persona reside o realiza negocios, o

(ii) el agente de la persona realiza negocios;

(d) si lo permiten las reglamentaciones, por un medio previsto en la sección 88 [*cómo entregar o notificar registros en general*] ;

(y) por otro medio previsto en el reglamento.

Cuando se considera que los registros han sido recibidos

90 Un documento entregado o notificado de conformidad con la sección 88 [*cómo entregar o notificar documentos en general*] o 89 [*reglas especiales para ciertos documentos*] , a menos que se haya recibido con anterioridad, se considerará recibido de la siguiente manera:

(a) si se entrega o se notifica por correo, al quinto día después de su envío;

(b) si se entrega o notifica por fax, al tercer día después de haber sido enviado por fax;

- (do) si se entrega o notifica mediante la colocación de una copia del registro en una puerta u otro lugar, al tercer día después de haber sido colocada;
- (d) si se entrega o notifica dejando una copia del registro en un buzón o ranura de correo, al tercer día después de haber sido dejado.

División 2 — Aplicación de otras leyes

Se aplica el derecho consuetudinario.

- 91 Salvo las modificaciones o variaciones previstas en esta Ley, en la Columbia Británica se aplica el derecho consuetudinario relativo a los arrendadores y arrendatarios.

Ley de Contratos Frustrados

- 92 La [*Ley de Contratos Frustrados*](#) y la doctrina de la frustración contractual se aplican a los contratos de arrendamiento.

Las obligaciones se transmiten con la transferencia o cesión de la tierra.

- 93 Las obligaciones del propietario en virtud de esta Ley con respecto a un depósito de garantía o un depósito por daños causados por mascotas se transmiten con la propiedad o el derecho de reversión.

Procedimientos judiciales que afectan a los inquilinos

- 94 A pesar de cualquier otra disposición legal, ninguna orden judicial en un procedimiento relacionado con una ejecución hipotecaria, una herencia, una disputa matrimonial u otro procedimiento que afecte la posesión de una vivienda de alquiler es ejecutable contra un inquilino de dicha vivienda a menos que el inquilino haya sido parte en el procedimiento.

División 2.1

Renumerado

- 94.1 [Renumerado como 87.3 por 2017-18-43.]

Derogado

- 94.11 [Derogado el 18 de febrero de 2017, 1944.]

Renumerado

- 94.2 [Renumerado como 87.4 por 2017-18-45.]

Renumerado

- 94.21 [Renumerado como 87.5 por 2017-18-46.]

Renumerado

94.3 [Renumerado como 87.8 por 2017-18-47.]**Renumerado****94.31** [Renumerado como 87.9 por 2017-18-48.]**División 3 — Delitos, Sanciones y Reglamentos****Delitos y sanciones**

95 (1) Quien infrinja cualquiera de las siguientes disposiciones comete un delito y, en caso de condena, será sancionado con una multa de hasta 5.000 dólares:

- (a) sección 13 (1), (2) o (3) *[requisitos para los contratos de arrendamiento]* ;
- (a.1) Sección 15 *[sin tasas de solicitud ni de tramitación]* ;
- (b) artículo 19 (1) *[límites en el monto de los depósitos]* ;
- (do) sección 20 (a), (b), (c), (d) o (e) *[prohibiciones del arrendador con respecto a los depósitos]* ;
- (c.1) sección 22.1 *[restricción a la variación del alquiler en función del número de ocupantes]* ;
- (d) artículo 26 (3) *[apropiarse o interferir con el acceso a la propiedad del inquilino]* ;
- (y) artículo 27 (1) *[terminación o restricción de servicios o instalaciones]* ;
- (F) Artículo 29 *[derecho del arrendador a entrar en una vivienda de alquiler restringido]* ;
- (gramo) artículo 30 (1) o (2) *[derecho de acceso del inquilino protegido]* ;
- (h) sección 31 (1) o (1.1) *[prohibiciones de cambios en las cerraduras]* ;
- (i) artículo 34 (3) *[cesión y subarrendamiento]* ;
- (j) sección 38 (1) *[devolución del depósito de seguridad y del depósito por daños causados por mascotas]* ;
- (k) artículo 42 (1) o (2) *[plazo y notificación de los aumentos de alquiler]* ;
- (l) artículo 43 (1) *[monto del aumento del alquiler]* ;
- (l.1) Sección 44.1 *[prohibición del arrendador respecto a la terminación de los contratos de arrendamiento]* ;
- (l.2) sección 53.1 (1) o (3) *[avisos generados para la finalización de ciertos arrendamientos]* ;
- (metro) artículo 57 (2) *[qué sucede si un inquilino no se va cuando finaliza el contrato de arrendamiento]* .

(2) Persona que coacciona, amenaza, intimida o acosa a un inquilino o propietario.

- (a) con el fin de disuadir al inquilino o al propietario de presentar una solicitud en virtud de esta Ley, o

- (b) en represalia por buscar u obtener un recurso en virtud de esta Ley
- Comete un delito y, en caso de condena, será sancionado con una multa de hasta 5.000 dólares.
- (3) Quien infrinja o incumpla una decisión u orden dictada por el director comete un delito y, en caso de condena, será sancionado con una multa de hasta 5.000 dólares.
- (4) Quien proporcione información falsa o engañosa en un procedimiento conforme a esta Ley comete un delito y, en caso de condena, será sancionado con una multa de hasta 5.000 dólares.
- (5) Un inquilino, o una persona autorizada por un inquilino a estar en una propiedad residencial, que intencionalmente, imprudentemente o por negligencia cause daños a la propiedad residencial comete un delito y, de ser declarado culpable, será sancionado con una multa de hasta 5.000 dólares.
- (6) Si una persona condenada por un delito en virtud de esta Ley no ha cumplido con la misma o la ha contravenido, el tribunal, además de imponer una multa, podrá ordenarle que cumpla con la misma o que deje de contravenirla.
- (7) El artículo 5 de la [Ley de Delitos](#) no se aplica a esta Ley ni a su reglamento.

Plazo de prescripción para el enjuiciamiento de delitos

- 96** (1) No se podrá iniciar un proceso penal por un delito tipificado en esta Ley transcurridos más de dos años desde que los hechos en los que se basa el procedimiento lleguen a conocimiento del director.
- (2) Un registro que supuestamente fue emitido por el director, certificando la fecha en que el director tuvo conocimiento de los hechos en los que se basa la información,
- (a) es admisible sin prueba de la firma o carácter oficial de la persona que aparece firmando el certificado, y
 - (b) es prueba de los hechos certificados a menos que exista evidencia en contrario.

Derogado

96.1 [Derogado el 18/2017-49.]

Poder para dictar reglamentos

- 97** (1) El Vicegobernador en Consejo podrá dictar los reglamentos a que se refiere el artículo 41 de la [Ley de Interpretación](#) .
- (2) Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado (1), el Vicegobernador en Consejo podrá dictar las siguientes normas:
- (a) que exime de la totalidad o de parte de esta Ley a los contratos de arrendamiento, las unidades de alquiler o las propiedades

residenciales;

- (a.1) que prescribe las circunstancias en las que un arrendador puede incluir en un contrato de arrendamiento de plazo fijo el requisito de que el inquilino desocupe la vivienda al final del plazo;
- (a.2) prescribir el período mínimo de tiempo durante el cual debe cumplirse una circunstancia prescrita en el párrafo (a.1);
- (b) prescribir el tipo de interés aplicable a los depósitos de garantía y a los depósitos por daños causados por mascotas;
- (do) respetando los contratos de arrendamiento, incluyendo la prescripción
 - (i) términos estándar que deben incluirse en cada contrato de arrendamiento, y
 - (ii) Requisitos formales para los contratos de arrendamiento;
- (d) respetando los derechos y obligaciones de los arrendadores y arrendatarios que no sean incompatibles con la presente Ley, y estableciendo que dichos derechos y obligaciones deben ser términos de los contratos de arrendamiento;
- (d.1) respecto de las declaraciones a los efectos del artículo 45.2 (1) [*confirmación de elegibilidad*] , incluyendo
 - (i) prescribir clases de personas cuyos miembros están autorizados a hacer una declaración,
 - (ii) establecer límites y condiciones a la autoridad de las clases de personas para hacer una declaración,
 - (iii) prescribir la forma en que la declaración debe o puede proporcionarse a un inquilino, a un propietario o a ambos, y
 - (iv) siempre que una declaración pueda utilizarse para los fines de esa sección solo si se realiza dentro de un período de tiempo prescrito antes de su uso previsto;
- (d.2) respecto de las evaluaciones a los efectos del artículo 45.2 (1) (b);
- (d.3) respecto de los registros que se deben realizar en relación con una evaluación y la conservación de dichos registros;
- (y) prescribir una sanción por el incumplimiento de un reglamento, con la restricción de que la sanción no debe ser mayor que la sanción máxima a que se refiere el artículo 95 [*delitos y sanciones*] ;
- (F) prescribir
 - (i) las circunstancias en las que un arrendador puede considerar que un inquilino ha abandonado sus pertenencias personales,
 - (ii) la forma en que un arrendador puede deshacerse de los bienes personales abandonados por un inquilino, y
 - (iii) cómo se resolverán las reclamaciones contrapuestas sobre la propiedad;

(gramo) prescribir

- (i) las circunstancias en las que el comprador de bienes muebles abandonados adquiere un título comercializable libre de toda carga,
 - (ii) cómo se gestionarán los ingresos procedentes de la enajenación de la propiedad, y
 - (iii) imponiendo al propietario un deber de diligencia respecto de dicha propiedad;
- (h) prescribir lo siguiente con respecto a las inspecciones requeridas según las secciones 23 [*inspección de estado: inicio del arrendamiento*] y 35 [*inspección de estado: fin del arrendamiento*]:
 - (i) los procedimientos que se deben seguir para realizar la inspección;
 - (ii) la forma, el contenido, los requisitos para su cumplimentación y su uso como prueba de un informe de inspección de estado;
 - (iii) la programación de la inspección y la notificación al inquilino de la misma;
 - (iv) los procedimientos que se deben seguir para entregar el informe de inspección del estado del inmueble al inquilino;
- (i) definir una palabra o frase utilizada pero no definida en esta Ley;
- (i.1) respetando los procedimientos y procesos de resolución de disputas, incluyendo
 - (i) respetando los tipos de procesos de resolución de disputas que pueden utilizarse para resolver disputas,
 - (ii) exigir que se utilicen diferentes procesos de resolución de disputas para resolver diferentes tipos o clases de disputas, y
 - (iii) a los efectos del artículo 74 (2) (c.2) [*cómo pueden llevarse a cabo los procedimientos de resolución de controversias*], respecto de otros medios de comunicación para llevar a cabo los procedimientos de resolución de controversias;
- (j) respecto de asuntos relacionados con revisiones conforme a la División 2 de la Parte 5;
- (k) respetando las tarifas reembolsables y no reembolsables que un arrendador puede o no imponer a un inquilino y limitando el monto de una tarifa que se puede imponer;
- (l) establecer tarifas por cualquier acto realizado o cualquier servicio prestado en virtud de esta Ley;
- (metro) respecto de la devolución de los fondos fiduciarios recaudados en virtud del artículo 65 (1) (a) [*órdenes del director: incumplimiento de la Ley, reglamentos o contrato de arrendamiento*], incluyendo la

prescripción de las circunstancias en las que se deben pagar intereses sobre los fondos fiduciarios y cómo se calcularán dichos intereses;

(norte) prescribir cálculos para aumentos de alquiler según la sección 43 (1)

(a) *[monto del aumento de alquiler]* ;

(n.1) [No está en vigor.]

(n.2) prescribir períodos de tiempo a los efectos de

(i) el período de notificación descrito en la sección 49 (2)

[notificación del arrendador: uso de la propiedad por parte del arrendador] , y

(ii) el período de controversia descrito en el artículo 49 (8);

(n.3) a (n.6) [No está en vigor.]

(n.7) respecto de la División 1.1 *[Procedimientos para la terminación de ciertos arrendamientos]* de la Parte 4, incluyendo la prescripción de lo siguiente:

(i) las disposiciones respecto de las cuales debe utilizarse un aviso generado;

(ii) a (vii) [No está en vigor.]

(el) respecto de los aumentos de renta que puedan ser aprobados por el director en virtud del artículo 69 *[órdenes del director: aumentos de renta]* a solicitud en virtud del artículo 43 (3) *[monto del aumento de renta]* , incluyendo, sin limitación,

(i) circunstancias que prescriben a los efectos del artículo 43 (3),

(ii) prescribir cálculos para aumentos de alquiler según la sección 69,

(iii) prescribir normas relativas a la aplicación de los aumentos de alquiler en virtud del artículo 69, y

(iv) respetando el aumento máximo de renta que puede ser aprobado por el director de conformidad con el artículo 69;

(o.1) a (o.3) [No está en vigor.]

(o.4) respetando las circunstancias en las que una decisión del director no pueda darse oralmente;

(pag) respetando los medios para entregar o entregar registros, incluyendo

(i) prever diferentes medios para entregar o notificar registros para diferentes propósitos, al director o a diferentes clases de personas, y

(ii) prescribir cuándo se consideran recibidos los documentos entregados o notificados por esos medios;

(pág. 1) respecto de las sanciones administrativas, incluidas, entre otras:

- (i) establecer procedimientos para brindar la oportunidad de ser escuchado a los efectos del artículo 87.3 (2) (a), que no necesariamente implican una audiencia oral,
 - (i.1) establecer procedimientos para brindar la oportunidad de oponerse a una solicitud de presentación de registros,
 - (ii) prescribir consecuencias por no comparecer o no presentar alegaciones, según corresponda, en una oportunidad prescrita en virtud del subpárrafo (i), que pueden incluir, pero no limitarse a, proceder en ausencia de la persona que no comparece o sin su alegación, según corresponda,
 - (iii) establecer plazos para el pago de sanciones administrativas,
 - (iv) los asuntos que debe considerar el director al establecer una sanción en un caso particular,
 - (en) prescribir un plazo de prescripción para la imposición de una sanción administrativa y cuestiones probatorias en relación con dicho plazo,
 - (nosotros) respecto de los acuerdos, incluyendo la prescripción de términos y condiciones, que deben incluirse en un acuerdo según la sección 87.3 (4), y
 - (vii) establecer consecuencias por no pagar una sanción administrativa, que pueden incluir, entre otras, la imposición de sanciones adicionales;
 - (q) para cualquier otro fin para el que se contemplen reglamentos en la presente Ley.
- (3) Al elaborar reglamentos en virtud de esta Ley, el Vicegobernador en Consejo podrá
- (a) delegar un asunto a una persona,
 - (b) conferir discreción a una persona,
 - (do) establecer regulaciones diferentes para diferentes unidades de alquiler, propiedades residenciales o contratos de arrendamiento o para diferentes clases de unidades de alquiler, propiedades residenciales o contratos de arrendamiento,
 - (d) establecer regulaciones diferentes para distintos tipos o clases de disputas, reclamaciones, problemas, circunstancias o procesos de resolución de disputas, y
 - (y) establecer regulaciones diferentes para
 - (i) diferentes arrendamientos, duraciones o circunstancias de los arrendamientos, la finalización de los arrendamientos o propósitos para dar aviso de finalización de los arrendamientos, períodos de disputa, compensación, circunstancias relacionadas

con la compensación o fórmulas relacionadas con la compensación, o

- (ii) diferentes clases de arrendamientos, duraciones o circunstancias de los arrendamientos, la finalización de los arrendamientos o los propósitos para dar aviso de finalización de los arrendamientos, períodos de disputa, compensación, circunstancias relacionadas con la compensación o fórmulas relacionadas con la compensación.

(4) El vicegobernador en consejo puede dictar reglamentos

- (a) derogar la definición de "fecha de control del cannabis" en la sección 21.1 (1), y
- (b) modificar la sección 21.1 (2) y (4) para reemplazar las referencias a la fecha de control del cannabis con la fecha en que entra en vigor la sección 14 de la [Ley de Control y Licencias del Cannabis](#).

Parte 7 — Disposiciones transitorias y consecuenciales

Significado de "Ley anterior"

98 En esta Parte, "**Ley anterior**" significa la [Ley de Arrendamiento Residencial](#), RSBC 1996, c. 406.

Derogado

99 [Derogado 2006-35-113.]

Transitorio: inicio de la condición de arrendamiento

100 (1) Las secciones 23 [*inspección de condiciones: inicio del arrendamiento*] y 24 [*consecuencias si no se cumplen los requisitos del informe*] de esta Ley no se aplican a un arrendador o arrendatario con respecto a un arrendamiento que comenzó antes del 1 de enero de 2004, excepto según lo dispuesto en el inciso (2).

- (2) Si, después del 1 de enero de 2004, un arrendador al que se refiere el inciso (1) permite a un inquilino al que se refiere ese inciso tener una mascota en la propiedad residencial por primera vez, las secciones 23 (2) a (6) y 24 se aplican al arrendador y al inquilino, pero solo con respecto a cualquier depósito por daños causados por mascotas que el arrendador exija al inquilino.

Derogado

101-102 [Derogado 2006-35-113.]

Transicional: depósitos de seguridad

103 Si un arrendador retiene un depósito de garantía de conformidad con la ley anterior, se considerará que dicho depósito se retiene de conformidad con la presente ley y

se aplicarán las disposiciones de esta ley relativas a los depósitos de garantía.

Reglamentos transitorios

104 (1) El Vicegobernador en Consejo podrá dictar reglamentos que considere necesarios o convenientes para poner en práctica esta Ley de manera más eficaz y para facilitar la transición de la aplicación de la Ley anterior a la aplicación de esta Ley, incluidos reglamentos que prescriban la forma en que se debe resolver cualquier cuestión o asunto transitorio que surja debido a la derogación de la Ley anterior.

(2) [Gastado. 2002-78-104 (2).]

(3) El Vicegobernador en Consejo podrá dictar reglamentos que considere necesarios o convenientes para poner en funcionamiento de manera más eficaz los reglamentos dictados en virtud de esta Ley o para facilitar la transición a dichos reglamentos, incluidos los reglamentos que prescriban la forma en que se resolverá cualquier cuestión o asunto transitorio que surja debido a la derogación o modificación de cualquier disposición de esta Ley o a la derogación o modificación de cualquier reglamento dictado en virtud de esta Ley.

Derogado

104.1 [Derogado 2023-47-105.]

Derogado

104.2 [No está en vigor. Derogado el 19 de diciembre de 2026.]

Transición: contratos de arrendamiento de duración determinada

104.3 (1) Si un contrato de arrendamiento de plazo fijo celebrado antes de la entrada en vigor de esta sección exige que el inquilino desocupe la vivienda en una fecha determinada, la obligación de desocupar la vivienda deja de tener efecto a partir de la fecha de entrada en vigor de esta sección, salvo

- (a) si el contrato de arrendamiento es un contrato de subarrendamiento,
- (b) si se dan las circunstancias prescritas en la sección 97 (2) (a.1), o
- (do) si, antes del día en que esta Ley reciba la Primera Lectura en la Asamblea Legislativa,
 - (i) el arrendador celebró un contrato de arrendamiento, que comenzará después de la expiración de un contrato de arrendamiento existente que incluye un requisito de desocupar la unidad de alquiler, con un nuevo inquilino para la unidad de alquiler, o
 - (ii) El director otorgó una orden de desalojo al propietario basándose en la obligación de desocupar la vivienda estipulada en un contrato de arrendamiento vigente.

(2) A los efectos de hacer cumplir un requisito que permanece vigente según el inciso (1), los artículos 44 y 55 continúan aplicándose tal como están redactados inmediatamente antes de que este artículo entre en vigor.

Gastado

105-116 *[Enmiendas consiguientes y derogación. Disuelto. 2002-78-105 a 116.]*

Comienzo

117 Esta ley entrará en vigor mediante reglamento del Vicegobernador en Consejo.